מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
תכנית 101-1377753 נספח נספח חברתי 23/02/2025 12:36:24
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
28/09/2025
להפקיד את התכנית
15/09/2026
יו"ר הוועדה המחוזית תאריך
ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

הוכן עבור:

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

פינוי בינוי

הפלמ"ח 49 ו 51 , השיירות 2

שכונת גונן קטמון

ירושלים

<u>ריכוז נספחים</u>

אוקטובר 2024

ארז סוצקוורין – יועץ חברתי

תכנית 101-1377753 נספח נספח חברתי נספח פרטים 23/01/2025 12:26:24

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

1.1 | הזמנה לכנס הצגת הסכם חתימות לפרויקט 19.6.24

1.2 | פירוט שטחי הדירות – פלמ"ח 49

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

שטח דירות הפלמ"ח 49 מצב נכנס ויוצא

קומה	דירה	משפחה	שטח דירה עיקרי לפי מדידה כולל מרפסות בקונטור	מקורות מחוץ הקונטור לפי מודד	פתוחות מחוץ הקונטור לפי מודד	סה"כ שטח עיקרי + 12 שחוזר לדיירים	שטח מרפסות קיימות בהיתר + 12	החלק מתוך המירפסת שאינו מקורה
ראשונה	1	הולנד	90.7	3.2	4.9	**102.7**	20	4.9
ראשונה	2	ברנדמן	95.6	7.4	13.7	**107.6**	33	14
ראשונה	3	עזריאל	98.4		4.7	**110.4**	17	4.7
ראשונה	4	פרידמן	73.6	4.9		**85.6**	17	0.0
ראשונה	5	טייאר	98.0		5.5	**110.0**	17	5.5
ראשונה	6	סימני	61.2	4.9		**73.2**	17	0.0
ראשונה	7	רחמני	96.3			**108.3**	12	0.0
ראשונה	8	גרושקו	81.0	5.0		**93.0**	17	0.0
שניה	9	אביב	90.6	8.1	8.0	**102.6**	28	8.0
שניה	10	ברנדמן	89.4	5.1	9.6	**101.4**	27	9.6
שניה	11	זכריה	97.3	8.1	5.5	**109.3**	26	5.5
שניה	12	קינגלס'	93.4	4.7	5.2	**105.4**	22	5.2
שניה	13	בנזימן	91.1	4.9	9.2	**103.1**	26	9
שניה	14	שאר ישוב	61.2	4.8		**73.2**	17	0.0
שניה	15	אלפדורף	84.2	3.5		**96.2**	15	0.0
שניה	16	שטיין	81.9	5.0	5.8	**93.9**	23	5.8
שלישית	17	כהן	89.7	3.3	5.0	**101.7**	20	5.0
שלישית	18	נוריאל	89.2		4.8	**101.2**	17	4.8
שלישית	19	ברדוגו	99.8		4.9	**111.8**	17	4.9
שלישית	20	זמיר	100.1	3.1	5.8	**112.1**	21	5.8
שלישית	21	אלחדד	89.8		4.8	**101.8**	17	4.8
שלישית	22	לואיס	62.2		4.9	**74.2**	17	4.9
שלישית	23	יוסף	86.7	3.5	1.6	**98.7**	17	1.6
שלישית	24	אברבנל	81.0		4.9	**93.0**	17	4.9
סה"כ:			**2082.17**	**79.5**	**108.61**	**2370**	**476**	

נמדד על ידי שרטוט ולא על ידי מודד

1.3 | בחירת עו"ד- יוני 2023

תגובת 101-1377758 נספח 23/02/2025 13:36:24

ארז סוצקוורין ייעוץ ויזמות

אגמון טולצ'ינסקי

4. שכר הטרחה המפורט בהסכם זה על כל סעיפיו אינו כולל מע"מ ומרכיב זה ישולם כדין במועד כל תשלום ותשלום של שכר הטרחה או כל חלק ממנו כנגד חשבונית עבור מי שזכאי לה על פי דין.
5. שכר הטרחה ישולם בתוספת הצמדה למדד תשומת הבניה, ככל שחלה עליה במדד ביחס למדד הבסיס שהינו המדד נכון למועד הנזכר במבוא להסכם זה.
6. **מובהר ומודגש, כי הנציגות ו/או בעלי הדירות לא ידרשו לשאת בשכר הטרחה המפורט לעיל ו/או בהוצאות שבסעיף 6 להלן ולמשרדנו לא תהיה כל טענה כלפי הנציגות ו/או בעלי הדירות בקשר לכך**, ואולם, במסגרת תנאי ההתקשרות של בעלי הדירות עם היזם יתחייב היזם לשאת בשכר טרחה בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה ובהוצאות שבסעיף 6 להלן. לבקשתנו, תועמד בטוחה על ידי היזם לתשלום שכר הטרחה.
7. שכר הטרחה אינו כולל הוצאות שיוצאו על ידנו (נסיעות, כריכות, צילומים וכיו"ב) ואלו ישולמו לנו על ידי היזם בלבד כפי שיידרש על ידנו מעת לעת. כמו כן, שכר הטרחה אינו כולל תשלומים ושכר יועצים עבור הנציגות ו/או בעלי הדירות (שמאי, אדריכל, מפקח וכיו"ב) שיעניקו שירותים לנציגות ו/או לבעלי הדירות, בין אם לפני חתימת ההסכם עם היזם ובין לאחריו.
8. השירותים המשפטיים הניתנים לנציגות על פי הסכם זה, אינם כוללים הליכים משפטיים, ובכלל זאת הליכים בבתי משפט, הליכי בוררות, גישור, השגות, עררים, תביעות ליקויי בניה, הליכים משפטיים כנגד היזם, טיפול בסכסוכים בין הנציגות לבין בעלי הדירות ו/או בין בעלי הדירות לבין עצמם. כמו כן, הם אינם כוללים טיפול בהסדרת רישום זכויות בעלי הזכויות בדירותיהם הנוכחיות ו/או בקבלת הסכמות של בתי משפט להסכם ו/או של צדדים שלישיים.
9. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

בברכה,

אבי פורטן, עו"ד   ישי נ. איציקוביץ, עו"ד

אנו הח"מ, נציגות הבניין אשר הוסמכה על ידי בעלי הדירות, לרבות לצורך ההתקשרות בהסכם זה או בעלי הדירות בבנין הח"מ, מאשרים את קבלת השירותים המשפטיים וייצוג בעלי הדירות על ידי משרדכם ונותנים הסכמתנו לאמור במסמך זה. בנוסף, לחתימה מטה, ייחתם על ידנו יפוי כח למשרדכם המצורף למסמך זה.

מס' בנין	מס' דירה	תת חלקה	שם מלא	ת.ז.	חתימה	תאריך
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.6.23
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	10-6-23
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	10/6/23
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	10/6/23
4	2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	10/6/23

ארז סוצקוורין
ייעוץ וזמנות

1.4 | הזמנה לכנס 15.11.22

From: Shir nebenzahl – porat
Sent: Sunday, November 13, 2022 10:18 AM
To: Eyal Schmidt <eyal@freemindconsultants.com>; Gidi Kirsch <kirsch.law@gmail.com>; avnerkirsh@gmail.com; Omna Berick-Aharony <Omna10@gmail.com>; zahavy@gmail.com; chaja06@gmail.com; סימה דורון<simabd@012.net.il>; Gila Aschkenasy <GilaA@justice.gov.il>; motmn8298@gmail.com; tzachim@gmail.com; eladlif@gmail.com; Amireti@netvision.net.il; <sigalem5@walla.co.il; Segal Kirsch <segalkirsch@hotmail.com
Subject: הזמנה לכנס דיירים ותקציר ההסכם

דיירים יקרים בוקר טוב,

שמחים להזמינכם לכנס דיירים לפרויקט התמ"א 38/2 לבניין הדירות שבבעלותכם, שיערך **ביום שלישי הקרוב, 15.11 בשעה 19:00 ברח' הפלמ"ח 48.**

הכנס יערך בנוכחות היזם, ענבר קרסני, שיציג את הפרויקט ויאפשר זמן לשאלותיכם.

לקראת הכנס, מצ"ב לנוחיותכם תקציר ההסכם בו מפורטים הנושאים שזיהינו כמרכזיים ביותר בהסכם ואשר נועד לשמש ככלי להתמצאות להבנת ההסכם לפרטיו ולהבנת התהליך בכללותו.

כמובן שאני זמינה בחוזר לכל שאלה ועניין.

בברכה,

שיר נבנצל-פורת, עו"ד

רחוב אברבנאל 21, ירושלים
טלפון: 02-5669629
פקס: 02-5662462
אתר: www.lombrozo-adv.co.il

י.לומברוזו ושות'
עורכי דין ונוטריונים

21 Abarbanel Street, Jerusalem
Phone: 02-5669629
Fax: 02-5662462
Website: www.lombrozo-adv.co.il

12:09 ,15.10.2024   Gmail - FW: הזמנה לכנס דיירים ותקציר ההסכם

From: Shir nebenzahl – porat <shir@lombrozo-adv.co.il>
Sent: Tuesday, November 15, 2022 9:13 AM
To: Eyal Schmidt <eyal@freemindconsultants.com>; Gidi Kirsch <kirsch.law@gmail.com>; avnerkirsh@gmail.com; Omna Berick-Aharony <Omna10@gmail.com>; zahavy@gmail.com; chaja06@gmail.com; סימה דורון<simabd@012.net.il>; Gila Aschkenasy <GilaA@justice.gov.il>; motmn8298@gmail.com; tzachim@gmail.com; eladlif@gmail.com; Amireti@netvision.net.il; <sigalem5@walla.co.il; Segal Kirsch <segalkirsch@hotmail.com
Subject: RE: הזמנה לכנס דיירים ותקציר ההסכם

דיירים יקרים בוקר טוב,

לקראת הכנס היום ולבקשת דיירים אשר לא יצליחו להגיע פיזית לכנס, מצ"ב קישור לזום.

.shir porat is inviting you to a scheduled Zoom meeting

Topic: כנס דיירים הפלמח 51

Time: Nov 15, 2022 07:00 PM Jerusalem

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92244418179?pwd=cGl4MnBHL3ZyMFVVZ1pzZ25xR21JQT09

Meeting ID: 922 4441 8179

Passcode: 140675

One tap mobile

US 140675#*,,,,92244418179#,,13052241968+

US 140675#*,,,,92244418179#,,13092053325+

Dial by your location

US 1968 224 305 1+

US 3325 205 309 1+

US (Chicago) 6799 626 312 1+

US (Houston) 7799 248 346 1+

US 5623 209 360 1+

US 5053 347 386 1+

US 4847 473 507 1+

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

1.5 | הזמנה להצגת סקיצה תכנונית

Gmail

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>

הצגת סקיצה תכנונית - הפלמ"ח 49

7 הודעות

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com> 19 בינואר 2023 בשעה 14:32

אל: Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>

עותק: inbar krasny <inbar.krasny@gmail.com>

עותק מוסתר: Shlomo Stein etr5536@gmail.com, <steins@umtb.co.il>, daniel.maale@gmail.com, דינה יוסף <-josef yitzhakc2@gmail.com, <nira@winemelaw.co.il>, dudiyosef@gmail.com, Nira Azriel <arc@hotmail.com rutihen29@gmail.com, berdugo52@gmail.com, <999ori@gmail.com> "rogerK@actcom.co.il, "999ori@gmail.com maymonaviv@gmail.com, Mpick@bezeqint.net, rivka9738@gmail.com, dikla.abarbanel@gmail.com, Zipi_sy@walla.com, Klapper Architects <office@klapper.co.il>

דיירים נכבדים שלום רב,

בהמשך לסיכום שלנו, פנינו למספר אדריכלים בכדי לשמוע את חוות דעתם על תוכנית אדריכלית בחלקה בהתאם לבקשתכם.

לאחר הבדיקה הוחלט לצאת לדרך עם משרדו של האדריכל ארז קלפר והוא הכין תוכנית אדריכלית העונה על הצרכים שלכם.

נשמח לערוך פגישת זום יחד עם האדריכל על מנת להציג את התוכנית ולתת מענה על שאלות ככל ויהיו.

אבקש לערוך פגישת זום ביום שלישי הקרוב 23/1 בשעה 20:00 מצ"ב קישור

נא לאשר השתתפות.

inbar krasny is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: הפלמ"ח 49
Time: Jan 23, 2023 08:00 PM Jerusalem

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89748435228?pwd=OXJtUkl2OHNnRitGNlpBRk1lUENiQT09

Meeting ID: 897 4843 5228
Passcode: 727150
One tap mobile
+16469313860,,89748435228#,,,,*727150# US
+16694449171,,89748435228#,,,,*727150# US

Meeting ID: 897 4843 5228
Passcode: 727150
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdCDuCPyOj

זמין לכל שאלה בטל' 0587750450

בברכה

בני חיון - סמנכ"ל

קרסני חברה לבניין

1.6 | עדכון מטעם עו"ד דיירים

101-1377753 23/01/2025 13:36:24 נספח נספח חברתי נספח פרטים

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

Gmail

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>

הפלמ"ח 49, ירושלים | פרויקט פינוי בינוי
17 הודעות

Tzippy Manor <Tzippy@agmon-law.co.il> 29 במאי 2024 בשעה 11:19
אל: "Yoelnur@gmail.com" <Yoelnur@gmail.com>, "yitzhakc2@gmail.com" <yitzhakc2@gmail.com>, "Mpick@bezeqint.net" <mpick@bezeqint.net>, "maymonaviv@gmail.com" <maymonaviv@gmail.com>, "danielzamirmusic@gmail.com" <danielzamirmusic@gmail.com>, "berdugo52@gmail.com" <__berdugo52@gmail.com>, "rogerK@actcom.co.il" <rogerK@actcom.co.il>, "Daniel Zacharie <daniel.maale@gmail.com>" <daniel.maale@gmail.com>, Nira Azriel <nira@winemelaw.co.il>, "999ori@gmail.com" <999ori@gmail.com>, "Zipi_sy@walla.com" <Zipi_sy@walla.com>, "Aharonb54@gmail.com" <Aharonb54@gmail.com>, "rivka9738@gmail.com" <rivka9738@gmail.com>, "etr5536@gmail.com" <etr5536@gmail.com>, "dikla.abarbanel@gmail.com" <dikla.abarbanel@gmail.com>, "josef-arc@hotmail.com" <josef-arc@hotmail.com>, "dudiyosef@gmail.com" <dudiyosef@gmail.com>, "steins@umtb.co.il" <steins@umtb.co.il>, "rel1979@gmail.com" <rel1979@gmail.com>, "hadassaba@gmail.com" <hadassaba@gmail.com>, "yoel@grouchko-eng.com" <yoel@grouchko-eng.com>, "jnr1818@gmail.com" <jnr1818@gmail.com>, "shmil@shmilfood.co.il" <shmil@shmilfood.co.il>
עותק: Ariel Tasat <tama38nihul@gmail.com>, Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>, "Inbar.krasny@gmail.com" <inbar.krasny@gmail.com>, Nisan Megiora <Nisan@fma.co.il>, אמיתי זולצבך <amitai@fma.co.il>, "Ishai N. Itsikovich" <ishaii@agmon-law.co.il>, Shada Najjar <shada@agmon-law.co.il>

בעלי דירות נכבדים שלום רב,

אנא ראו במצורף מכתב מאת משרדנו בעניין הפרויקט שבנדון וכן מסמכים נוספים.

מכותבים למייל זה גם המפקח מטעם בעלי הדירות – אדר' אריאל טסת, וכן היזם ועורכי דינו.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,

ציפי

עו"ד ציפי מנור, שותפה
אגמון עם טולצ'ינסקי משרד עורכי דין
טלפון: 03-6078607 | **פקס:** 03-6078666
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
www.agmon-law.co.il | Tzippy@agmon-law.co.il
תל אביב | ירושלים | באר שבע | סידני

המידע הכלול בתשדורת אלקטרונית זו נשלח על ידי עורך דין, ונועד להיות חסוי ולשימושו הבלעדי של הנמענים הנזכרים לעיל. אם הנמען הוא לקוח, תשדורת זו עשויה להיות למטרת מתן ייעוץ משפטי ועל כן הנה פרטית. תשדורת זו עשויה אף להכיל את תוצר עבודתו של עורך הדין. אם אינך הנמען אליו כוונה התשדורת, ראה כי כל החזקה או הפצה של תשדורת זו אסורות בהחלט. אם קיבלת את התשדורת בשוגג, אנא מחק את כל עותקיה האלקטרוניים של התשדורת, את כל צרופותיה, השמד כל העתק אחר בכל אמצעי אחסנה או הצגה שיצרת מתשדורת זו או מצרופותיה ודווח לשולח מיד. תודה

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

1.7 | הזמנה לפגישת זום בנוגע לנון שופ

Gmail

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>

התחדשות עירונית הפלמח 49
5 הודעות

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com> 19 בספטמבר 2022 בשעה 11:19
אל: daniel.maale@gmail.com, steins@umtb.co.il, etr5536@gmail.com, דינה יוסף <josef-arc@hotmail.com>,
Nira Azriel <nira@winemelaw.co.il> dudiyosef@gmail.com, rogerK@actcom.co.il, yitzhakc2@gmail.com,
"999ori@gmail.com" <999ori@gmail.com>, rutihen29@gmail.com
עותק: inbar krasny <inbar.krasny@gmail.com>

דיירים נכבדים שלום רב,

לאחר פגישתנו בזום בתאריך ה1.8 סיכמנו להכין מסמך "נון שופ" יחד עם נירה עזריאל ודוד יוסף שיהיה מוסכם על ידי היזם והדיירים.

לאחר החלפת טיוטות בינינו הגענו לנוסח הסופי המצ"ב.

נבקש לערוך פגישת זום על מנת להניע את תהליך חתימה על מסמך .

הפגישה תתקיים מחר יום שלישי ה20.9 בשעה 21:00, מצ"ב קישור.(מי שלא יוכל להצטרף, יכול להיות איתי בקשר טלפוני בטלפון 0587750450)

inbar krasny is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: הפלמ"ח 49
Time: Sep 20, 2022 08:00 PM Jerusalem

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82298959570?pwd=QUVXSS84UG90QmNpSk9CaFpLNEliQT09

בברכת שנה טובה ופוריה 🌹

בברכה

בני חיון

קרסני חברה לבניין

Best regards,
Y.Krasny building contractors company Ltd.
krasnyresidence@gmail.com
Office: +972-2-5669740
Fax: +972-2-5610663
Web: https://y-krasny.co.il/

נון שופ הפלמח 49 pdf.19.9
140K

נספח חברתי נספח פרטים 101-1377758

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

1.8 | סיכום ישיבה 11.6.22

Gmail

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>

פרוייקט הריסה ובניה - הפלמחמ 49

4 הודעות

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com> — 11 ביולי 2022 בשעה 13:02
אל: steins@umtb.co.il, etr5536@gmail.com, nira@winemelaw.co.il, dudiyosef@gmail.com, yitzhakc2@gmail.com, daniel.maale@gmail.com, דינה יוסף <josef-arc@hotmail.com>
עותק: inbar krasny <inbar.krasny@gmail.com>

דיירי הבית ברחוב הפלמ"ח 49 שלום רב,

בהמשך לפגישתכם הנעימה עם ענבר,

אנו שמחים על שיתוף הפעולה ומעוניינים לקדם את הפרוייקט בבניין שלכם.

בפגישה עלו מספר אופציות של תכנון הבניין וחלוקת הדירות.
כדי שנוכל לקדם את תכנון הפרוייקט לשביעות רצונכם עלינו לפנות לאדריכל ולבקש שיכין תוכנית התואמת את דרישותיכם.

האדריכל יקדם תוכנית במסגרתה יקבל כל דייר דירה בשטח דירתו כיום בתוספת של 12 מטר ועוד מרפסת בשטח שלא יפחת מ 8 מטר.
מיקום הדירה יהא כפי מיקום הדירה כיום.
נציגות הדיירים תהיה שותפה לתהליך אל מול האדריכל.
ככל ולא ניתן יהיה להוסיף מטרים נוספים לדירות (משיקולי רישוי ו/או איכות תיכנונית) אזי בכל מקרה שטח הדירות החדשות לא יפחת משטח הדירות כיום.

הדיירים יתחייבו שלא לנהל מו"מ עם כל גורם אחר עד למיצוי הבחינה ע"י האדריכל והיזם ועד 4 חודשים המוקדם מבין השניים.
היזם מבחינתו מתחייב לעשות הכל כדי להמציא את התוכניות המבוקשות ולספוג את העלויות הכרוכות בכך, והדיירים מתחייבים כאמור לא לנהל משא ומתן במקביל עם יזם אחר
ולא להעביר את התכנון ליזם אחר בכל שלב.

ככל שתאשרו את עקרונות ההתקשרות נעביר אליכם מיסמך מתאים.

בתקווה שאכן מאמצנו ישאו פרי ונוכל לצאת לדרך משותפת.

בברכה

בני חיון - פיתוח פרויקטים

קרסני חברה לבניין

Best regards,
Y.Krasny building contractors company Ltd.
krasnyresidence@gmail.com
Office: +972-2-5669740
Fax: +972-2-5610663
Web: https://y-krasny.co.il/

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com> — 24 ביולי 2022 בשעה 17:47
אל: steins@umtb.co.il, etr5536@gmail.com, nira@winemelaw.co.il, dudiyosef@gmail.com, yitzhakc2@gmail.com, daniel.maale@gmail.com, דינה יוסף <josef-arc@hotmail.com>
עותק: inbar krasny <inbar.krasny@gmail.com>

דיירים נכבדים שלום רב,

בהמשך למייל קודם,

מצ"ב מסמך "נון שופ" (Non Shop) הדרוש לצורך בחינת היתכנות הפרויקט וקידומו מול גופי התכנון.

הבדיקה כאמור תיערך תוך שיתוף פעולה מלא עם נציגות הדיירים בפרויקט ולצורך קבלת תוצאה תכנונית מיטבית.

נשמח להשיב על כל שאלה ובקשה להבהרה.

בברכה

תכנית 101-1377753 נספח נספח חברתי נספח פרטים 12:36:24 23/01/2025

1.9 | הודעת זכייה – חברת י. קרסני 20.2.23

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

20/2/23

לכבוד:

בעלי הדירות ברחוב השיירות 2 פינת מבצע קדש-ירושלים.

שלום רב,

<u>הנדון: מכתב כוונות להתקשרות לצורך תכנון של פרויקט הריסה בנייה בהתאם לחוק התחדשות עירונית</u>

חברתנו "י. קרסני ובנו חברה לבניין בע"מ ח.פ. 513094680" ערכה בדיקות ראשוניות ועולה כי הבית המשותף בו אתם מתגוררים עשוי להתאים לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38/2 (הריסה ובניה מחדש) .

אנו מאמינים כי למבנה פוטנציאל אמיתי להיכלל בתוכנית מסג הריסה ובנייה במבנה מודרני וחדיש.

ככל שיתקיימו התנאים לכך, תהא חברתנו נחושה לקדם את הפרויקט במהירות המרבית ולהקים במקום פרויקט איכותי נוסף של החברה. לצורך כך ימונה צוות תכנון ויועצים מהשורה הראשונה, וזאת בכדי להבטיח את הצלחת הפרויקט.

<u>התמורה לבעלי הדירות</u>

- ✓ בגין כל דירה קיימת בבית המשותף הקיים, בעלי הדירות יהיו זכאים לדירה חדשה ששטחה יהיה כשטח הדירה בנסח הטאבו ובתוספת של כ-25 מ"ר.(להלן "שטח הדירה")
- ✓ לכל דירה יוצמד מקום חניה בהתאם לפרמטרים ולתנאים שיסוכמו בין הצדדים ושיפורטו בהסכם.
- ✓ ככל שבהתאם להיתר הבניה שיתקבל ניתן יהיה "לייצר" מחסנים חדשים לדירות, אזי הדיירים יקבלו מחצית משטח המחסנים הכולל ועד 6 מ"ר לכל דירה .
- ✓ תוספת שטח מרפסת של 12 מ"ר ברוטו לכל דירה.
- ✓ מפרט טכני עשיר שיהיה זהה למפרט דירות היזם הרגילות .
- ✓ כל דייר יהא זכאי ל 4 שעות ייעוץ עם אדריכל לשינויים ועיצוב פנים לדירתו החדשה.
- ✓ בעלי הדירה יהיו זכאים בתקופת פינוי הדירה לשכר דירה חודשי כפי שיקבע על ידי השמאי המוסכם בשווי המשקף דמי שכירות לדירה דומה בשכונה ובכפוף למו"מ שבין הצדדים.

רח' הל"ה 5, ירושלים 9366105 טל:02-5669740 פקס:02-5610663
דוא"ל:Office.ykrasny@gmail.com

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

1.10 | עדכון לדיירים 1.12.22

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

1/12/2022

לכבוד
דיירי בניין הפלמ"ח 49 ירושלים.

<u>הנדון: עדכון פרוייקט התחדשות עירונית הפלמ"ח 49</u>

דיירים נכבדים שלום רב,

1. הננו שמחים להודיעכם כי **הושג הרוב הדרוש ע"פ חוק** ועל פי הסכם ה'מון-שוף' לצורך קידום הפרוייקט וביצוע בדיקות תכנוניות מול הרשויות ומול גופי התכנון.

2. בנושא התכנון – אנו מדווחים כי בימים אלה אנו מתנהלים מול מספר אדריכלים על מנת להתחיל את תכנון הפרוייקט בתקווה שבקרוב נוכל להציג לכם את התכנון.

נציגנו עומדים לרשותכם בכל דבר ועניין וימשיכו לקדם ולפעול לקידום הפרוייקט.

בני חיון – 0587-7750450

בכבוד רב ובברכה,

ענבר קרסני

מנכ"ל

רח' הל"ה 5, ירושלים 9366105 טל: 02-5669740 פקס: 02-5610663
דוא"ל: Office.ykrasny@gmail.com

תכנית 101-1377753 נספח נספח חברתי נספח פרטים 13:26:04 03/02/2025

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

עדכון לדיירים 1.12.22

Gmail

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>

עדכון פרוייקט הפלמ"ח 49

הודעה אחת

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com> 1 בדצמבר 2022 בשעה 19:52

עותק מוסתר: Shlomo Stein etr5536@gmail.com, <steins@umtb.co.il>, daniel.maale@gmail.com, דינה יוסף <josef-arc@hotmail.com>, Nira Azriel dudiyosef@gmail.com, <nira@winemelaw.co.il>, yitzhakc2@gmail.com, "999ori@gmail.com" rogerK@actcom.co.il" <999ori@gmail.com>, berdugo52@gmail.com, rutihen29@gmail.com, dikla.abarbanel@gmail.com, rivka9738@gmail.com, Mpick@bezeqint.net, maymonaviv@gmail.com

דיירים נכבדים שלום רב,

אנו שמחים להביא לידיעתכם כי הושג הרוב הדרוש על מנת שנוכל להתקדם בבדיקות התכנוניות.

מצ"ב מסמך לעיונכם.

אשמח אם הנציגים הזמניים יוכלו להעביר מידע זה לשאר הדיירים בכניסה שלהם.(אלו שעדיין לא קיבלתי את כתובת המייל שלהם)

כניסה א - דוד יוסף.
כניסה ב - יוסף אלחדד/אורי לואיס.
כניסה ג - דניאל זכריה.
כניסה ד - שלום ברנדמן.

בברכה

בני חיון - סמנכ"ל פיתוח

קרסני חברה לבניין

Best regards,
Y.Krasny building contractors company Ltd.
krasnyresidence@gmail.com
Office: +972-2-5669740
Fax: +972-2-5610663
Web: https://y-krasny.co.il/

עדכון פרוייקט .pdf
128K

תכנית 101-1377753 23/02/2025 12:26:24 נספח נספח חברתי נספח פרטים

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

<u>בטוחות וביטוחים</u>

- ✓ לצורך הבטחת זכויותיכם, תינתן לבעלי הדירות ערבות בנקאית לפי הוראות חוק המכר בגובה שווי הדירה החדשה, שתונפקנה ע"י אחד מהגופים הפיננסים האיתנים במשק ובנוסף תינתן גם ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תשלום שכ"ד, כמו כן יקבלו בעלי הדירות ערבויות להבטחת תשלומי מיסים ורישום הדירות בטאבו וכן ערבויות בדק וערבות לניהול הליכים משפטיים.

<u>הוצאות, מיסים ובעלי מקצוע</u>

- ✓ בעלי הדירות לא ישלמו מיסים, אגרות והיטלים בקשר להוצאתו לפועל של הפרויקט. והללו יחולו במלואם על היזם בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.
- ✓ היזם יישא בעלויות שכר טרחה עורך דין, שיבחר על ידי בעלי הדירות ושייצג את כל בעלי הדירות וכן בעלות של מפקח בנייה מטעם הבעלים .

בתמורה, יהיה זכאי היזם בכל זכויות הבנייה במקרקעין (קיימות ועתידיות) מכח כל תוכנית בניין עיר עתידית.

<u>התחייבות בעל הדירה</u>

מאחר שקידום הפרויקט מצריך השקעת משאבים משמעותיים, בעל הדירה מתחייב כי לא יפנה לגורם אחר ולא יתקשר בהסכם לתמ"א ו/או התחדשות עירונית עם גורם מסחרי ו/או כלשהו אחר בקשר עם הפרויקט נשוא מסמך זה כל עוד מכתב כוונות זה עומד בתוקפו.

התחייבות בעל הדירה לפי מכתב כוונות זה תעמוד בתוקף ביחס לפרויקט תמ"א 38/2 /פינוי פינוי בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) התשע"ז-2017 (להלן "חוק התחדשות עירונית") חצי שנה מיום חתימת 66% מדיירי הבית המשותף על מסמך זה, (שהוא "המועד הקובע" כהגדרתו בחוק האמור לצורך הסכם זה) וזאת אך ורק לצורך ניהול מו"מ משפטי עם היזם, באמצעות עורכי הדין שנבחרו לייצג את הבעלים בהסכם, בהשתתפות הנציגות, - תקופת ההתחייבות לא תוארך באופן אוטומטי, גם בהתקיים הוראות חוק התחדשות עירונית, והיא תוארך אך ורק אם תודיע הנציגות לבעלי הדירות וליזם כי המו"מ עם היזם מתקדם באופן המשביע את רצונה של הנציגות, וזאת למשך שלושה חודשים נוספים בלבד..

במהלך התקופה בהתאם להסכם זה ינוהל מו"מ ביחס לכל הנקודות המסחריות הנוספות והמשפטיות בנוגע להסכם המפורט.

רח' הל"ה 5, ירושלים 9366105 טל:02-5669740 פקס:02-5610663
דוא"ל:Office.ykrasny@gmail.com

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

לאחר שקראתי את תנאי מכתב זה, הריני מאשר בחתימתי את הסכמתי לתנאיו:

שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	תאריך חתימה
CEDDAHA [illegible]	1CCH23482	[signature]	16 MARS 2023

פרטי קשר עם חברת קרסני.
משרד: 02-5669740
בני: 058-7750450

רח' הל"ה 5, ירושלים 9366105 טל: 02-5669740 פקס: 02-5610663
דוא"ל: Office.ykrasny@gmail.com

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

לאחר שקראתי את תנאי מכתב זה, הריני מאשר בחתימתי את הסכמתי לתנאיו:

שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	תאריך חתימה
רותי ניסן	578448	[signature]	19/3/23

פרטי קשר עם חברת קרסני.
משרד: 02-5669740
בני: 058-7750450

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

לאחר שקראתי את תנאי מכתב זה, הריני מאשר בחתימתי את הסכמתי לתנאיו:

שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	תאריך חתימה
הדסה גולדווין	036495661	הדסה	15/3/23

פרטי קשר עם חברת קרסני.

משרד: 02-5669740

בני: 058-7750450

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

לאחר שקראתי את תנאי מכתב זה, הריני מאשר בחתימתי את הסכמתי לתנאיו:

שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	תאריך חתימה
[illegible]	0324116[illegible]1	[illegible]	19/03/2023

פרטי קשר עם חברת קרסני.

משרד: 02-5669740

בני: 058-7750450

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

לאחר שקראתי את תנאי מכתב זה, הריני מאשר בחתימתי את הסכמתי לתנאיו:

שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	תאריך חתימה
סמדר אלג	012087532	[illegible]	19/3/2023

פרטי קשר עם חברת קרסני.

משרד: 02-5669740

בני: 058-7750450

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

לאחר שקראתי את תנאי מכתב זה, הריני מאשר בחתימתי את הסכמתי לתנאיו:

שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	תאריך חתימה
[illegible]	[illegible]	[illegible]	19/3/23
יונתן רציק		יונתן רציק	19/3/23

פרטי קשר עם חברת קרסני

משרד: 02-5669740

בני: 058-7750450

2.1 | תקציר עיקרי ההסכם

טל | קדרי | שמיר ו שותי
עורכי דין
אמיר קדרי | נועה שמיר | אופיר טל | אמיר עדיקא | יעל פטובי | מיכל לביא | יהונתן גיליס | לואיז ספורטס
חאתם אבו אחמד | עדי ברינה | הלל קטשין | רם כהן | ורדית זעפרני | צליל אטיאס | איתי מנשורי | קרן ברדוגו
אביאור הלפרן | לירון מגן | הדס פינצוק-ונחוצקר | דוד פלסר | **יועצים** יהושע למברגר | רחל בנימן

23 ביולי, ירושלים

<u>פרויקט פינוי בינוי– רחוב מבצע קדש 4 פינת השיירות 2 בירושלים</u>

<u>עיקרי הסכם פינוי בינוי</u>

1. **<u>מטרת מסמך זה:</u>**

1.1 מסמך תמציתי זה נועד להביא בפני בעלי הדירות את עיקרי ההסכם ואת עיקרי התמורות בפשטות ובכלליות ומעצם טיבו הוא איננו מתייחס לכלל התנאים וההתחייבויות המופיעים בהסכם.

1.2 על כן, הוא נעדר מעמד משפטי כלשהו כלומר, מה שיחייב את הצדדים הוא כל המופיע בהסכם.

2. **<u>עיקרי עסקת פינוי בינוי</u>**

2.1 מטרת הפרויקט הנה לשפר את איכות חייהם של בעלי הדירות במקרקעין הידוע כחלקה 33 בגוש 30007 המצויים ברח' מבצע קדש 4 פינת השיירות 2 בירושלים. ואת איכות המגורים זאת על ידי קבלת דירות חדשות הבנויות בהתאם לתקני הבטיחות הקיימים בקשר לרעידות אדמה ולתקני ביטחון (ממ"דים), במתחם מגורים מודרני ואיכותי.

2.2 הפרויקט מבוצע במתחם משותף יחד עם הבניינים הבנויים ברחוב הפלמ"ח 49 ו-51.

2.3 ההסכם עוסק בפרויקט התחדשות עירונית מסוג "פינוי-בינוי" במסגרתו יקבלו בעלי הדירות כיום דירות חדשות, הבניין יהיה בגובה של עד 6 קומות מעל קומת השימור הקיימת ובהתאם להוראות הסכם ולהוראות התכנית החדשה והיתר הבניה.

2.4 ככלל, עסקת פינוי בינוי הינה בהגדרתה עסקת "נטו", אשר לפיה היזם משלם את כל ההוצאות עבור בניית הפרויקט. ההוצאות כוללות, בין היתר, תשלומי מיסים, אגרות, היטלים, הוצאות פיתוח, הגשה ואישור התב"ע והיתר/י הבנייה, תשלום לספקי הפרויקט ולנותני השירות לבעלים, תשלום דמי שכירות לאורך כל תקופת הפרויקט, מתן בטוחות ורישום הזכויות בדירה החדשה על הבעלים בלשכת רישום המקרקעין והכל בכפוף להוראות ההסכם.

3. **<u>תכנון המתחם (ס' 9 להסכם):</u>**

3.1 התוכנית המקודמת תייעד את הפרויקט למגורים, לשטחים ציבוריים ולשימושים נלווים כמפורט בתוכנית העקרונית והכל בכפוף לדרישות הרשויות.

3.2 התכנית מתוכננת בהתאם לעקרונות תקן שמאי 21.1 המוחל בפרויקטים של פינוי בינוי, אשר קובע עקרונות מנחים המאומצים בידי ועדות התכנון, ביחס להיקף השטחים שיהא זכאי לקבל היזם בשים לב לתמורות המוצעות לבעלי הדירות, עלויות הפיתוח והבניה, עלויות יועצים, עלויות מימון וכיוב'. עם זאת יש להדגיש כי הבניין הספציפי הינו בניין לשימור דבר המשפיע על היקפי הזכויות שניתן לקבל בבניין.

3.3 התכנית מקודמת בידי **ארז קלפר** -שהינו אדריכל בעל שיעור קומה ונסיון בקידום תכניות הדומות בהיקפן לתכנית הנדרשת על פי הסכם זה, אשר ימונה על ידי היזם בשיתוף הנציגות.

3.4 בעלי הדירות יהיו **<u>מעורבים</u>** בתכנון באמצעות הנציגות בהתאם לתהליך הקבוע בהסכם וויעציהם המשפטיים וכן באמצעות המפקח מטעם בעלי הדירות מר אליהו לאב מחברת האחים לאב.

3.5 ==תכניות עקרוניות בלבד, המוסכמות עם היזם==, צורפה נספח ה'1 להסכם והן צפויות להשתנות ולהתעדכן ככל שיתקדם התכנון, בתיאום עם נציגות בעלי דירות וצוות היזם. לשם כך נקבעו עקרונות תוכניות תכנונים מנחים בעריכת התוכנית אשר יחייבו את היזם. מסמך עקרונות התכנון צורף כנספח ה1' להסכם.

4. **<u>התמורות לבעלי הדירות על פי ההסכם</u>**

4.1 הדירות תיבננה על פי סטנדרטיים עדכניים ועל פי מפרט טכני שאושר על ידי המפקח מטעם בעלי הדירות וצורף <u>כנספח ד'</u> להסכם. ואשר **לא יפחת** ממפרט יחידות היזם, גם במידה ואלו יהיו בסטנדרט גבוה יותר מהמפרט.

4.2 האמור לעיל לא יחול בדירות המיוחדות, שדרוגים ו/או שינויים ששולמה בגינם תמורה ראויה ו/או שניתנו במסגרת מבצעי שיווק כלליים, לאחר קבלת אישור המפקח מטעם הבעלים.

4.3 שטחן של הדירות החדשות יהיה זהה לשטח דירתן הקיימת של בעלי הדירות, כלומר לשטח המדידה (ברוטו), ללא שטחי מרפסות שנסגרו שאינן בקונטור הבניין כאמור.

4.4 היזם יבנה ממ"ד בכל דירה חדשה בשטח תקני, שטח זה כלול בשטח הדירה כאמור בסעיף __להסכם, ולא מוסיף עליו.

4.5 לכל דירה חדשה תוצמד **<u>מרפסת</u>** שמש בשטח שלא <u>יפחת מ-12 מ"ר</u> כאשר 2 מ"ר מתוכם לפחות יהיו פתוחים לשמיים לשימוש כמרפסת סוכה. כמו כן, היזם ינקוט במירב המאמצים הנדרשים על מנת להביא לאישורם של שטח יותר גדול שיוגדרו כמרפסת סוכה במסגרת התכנית.

4.6 בנוסף, בעלי דירות אשר לדירתם מרפסת ו/או שתי מרפסות (מחוץ לקונטור) ששטחן הכולל גדול מ-12 מ"ר יקבלו בדירה החדשה מרפסות בשטח המרפסות הקיימות כיום. ככל ולא ניתן יהיה לבנות מרפסות בשטח זהה לשטח הקיים, יהיו זכאים הבעלים להמרת שטחי המרפסות לשטח עיקרי על פי מקדם 0.3.

4.7 בכפוף לאישור הוועדה לבניית מחסנים בבניין החדש, לכל בעל דירה יוצמד **<u>מחסן</u>** בשטח <u>של 6 מ"ר</u>. וכן, יוצמד **<u>מקום חניה</u>** אחד בחניון תת קרקעי (קונבנציונאלית ללא מכפילים).

4.8 שמירה על כיווני אוויר הקיימים ביחידות הבעלים בכפוף לדרישות הרשויות ולהתכנות תכנונית במסגרת התכנון המפורט להיתר.

4.9 ככל שזכויות הבנייה במסגרת הפרויקט יהיו גבוהים מסך של 1,556 מ"ר ועד לסך 1,650 יחלקו היזם והבעלים במטרים העודפים בשיעור של 60:40 לטובת היזם. ובמקרה בו הזכויות יהיו גבוהות מסך של 1,650 יחלקו היזם והבעלים בזכויות העודפות בשיעור של 55:45 לטובת היזם. הבעלים יהיו זכאים להגדלת דירותיהם בתוספת שטח אשר תוסכם בין הצדדים, ואם לא יגיעו הצדדים

4.10 בעלי הדירות יהיו זכאים לדמי שכירות ממועד פינוי הדירות בפועל ועד לקבלת הדירה החדשה ועד למועד מסירת החזקה בדירה החדשה ובתוספת דמי שכירות עבור **60** ימי שכירות נוספים אותם יוכל כל בעל דירה לנצל עבור תקופת הפינוי או לאחריה זאת ככל והושכרה דירה בפועל.

4.11 כמו כן, היזם יישא בעלויות ההובלה לדירה החלופית של כלל בעלי הדירות בבניין הקיים המתגוררים בפועל בדירה הקיימת, הכוללות הובלה ובעלויות החזרת התכולה ליחידתם החדשה לכל בעל דירה גם אם לא התגורר בעל דירה כיום אך ברצונו לשוב להתגורר בדירה החדשה.

2.1 | תקציר עיקרי ההסכם

4.12 **<u>דמי ניהול</u>** - היזם יישא בהפרש דמי הניהול עבור הדירה החדשה לעומת דמי הניהול המשולמים כיום, החל ממועד קבלת החזקה בדירה החדשה, **<u>ולמשך תקופה של 10 שנים.</u>** בתנאים הקבועים בהסכם.

5. **<u>אופן בחירת הדירות החדשות, החניות והמחסנים –</u>**

5.1 מוסכם שיחידות הבעלים תמוקמנה בקומה ולפחות קומה אחת מעל מיקומה של הדירה כיום, בהן הן מצויות כיום תוך שמירה על כיוונים קיימים בכפוף לדרישות הרשויות ולהתכנות התכנונית.

5.2 לאחר קבלת החלטת הוועדה המקומית על מתן היתר בניה בתנאים או במועד מוקדם יותר שיתואם עם הנציגות, ובכל מקרה בהתראה של 14 ימים מראש, ימציא היזם לב"כ בעלי הדירות טבלת ניקוד הכוללת את פרטי היחידות החדשות.

5.3 תוך 14 ימים לאחר המצאת טבלת ניקוד, יערך **<u>כנס בחירה בו יבחרו הבעלים את החנויות והמחסנים</u>** מבין הדירות שיוקצו להם. סדר הבחירה של החניות, תינתן ראשית ליזם אשר יבחר 3 חניות שתהיינה צמודות לדירותיו, לאחר מכן יבחרו בעלי הדירות ולאחר מכן היזם יבחר מבין החניות שנותרו ככל שיוותרו, חניות לשאר יחידות היזם. סדר הבחירה בין בעלי הדירות ייקבע בהגרלה.

5.4 **שדרוג ושנמוך** בעלי הדירות יהיו רשאים ל"שדרג" את דירת התמורה לדירה ששוויה גבוה יותר, כנגד תשלום נוסף. כמו כן, בעלי הדירות יהיו רשאים ל"שנמך" את דירת התמורה לדירה ששוויה נמוך יותר ולקבל את הפרש התמורה במזומן או בזיכוי כספי (בניכוי רכיב המע"מ) בעד הפרש התמורה, והכל כמפורט בהסכם (סעיף 13.10.1.1.).

5.5 **אפשרות לשינויים פנימיים בדירה החדשה:** לכל בעל דירה יוקצו 8 שעות (עד שני מפגשים) ייעוץ עיצוב פנים עם מעצב פנים ו/או אדריכל לצורך תכנון הדירה ותכנון שינויים בדירה, על חשבון היזם.

6. **<u>לוח זמנים ותנאים שבהתקיימותם ייכנס ההסכם לתוקף (ס' 6 להסכם)</u>**

6.1 פרויקט פינוי-בינוי הוא עניין מורכב ובחתימתכם על גבי ההסכם אתם למעשה נותנים הסכמה לתהליך אשר בסופו יוביל אתכם לדירה חדשה בבניין חדש ומודרני ובמתחם חדש אשר עומד בסטנדרט בנייה מתקדם.

6.2 המועדים שבהסכם נקבעו בהתייעצות עם יועצי בעלי הדירות. ההסכם מאפשר ליתן ארכה למועדים, לרוב בשל עיכובים בנסיבות שאינן תלויות ביזם או באישור הנציגות כשהמטרה היא ליתן גמישות מסויימת, במידת הצורך.

6.3 ההסכם כולל "תחנות יציאה" ותנאים הנקראים "תנאים מתלים" (רובם מופנים אל היזם) כלומר תנאים שרק בהתקיימותם ייכנס הסכם זה לתוקפו, וכן הוא כולל תנאים שככל ולא יתקיימו יאפשרו לבעלי הדירות לבטל את ההסכם.

6.4 נדרש כי רוב מינימאלי של 66.7% מבעלי הדירות במתחם (ו- 60% מבעלי הדירות בכל בנין) יחתום על גבי ההסכם בתוך **<u>12 חודשים</u>**, ממועד חתימת ראשון הבעלים על גבי ההסכם, כשתקופה זו ניתנת להארכה <u>בעוד 6 חודשים</u> ע"י היזם, ובלבד שחתמו על ההסכם 45% מבעלי היחידות.

6.5 נדרש כי התכנית (תב"ע) לביצוע הפרוייקט תאושר על ידי הוועדה המחוזית לא יאוחר **<u>מ- 26 חודשים</u>** היזם יהא רשאי להאריך תנאי זה ב-6 חודשים נוספים על פי שיקול דעתו הבלעדי .

6.6 נדרש כי היתר הבניה לביצוע הפרוייקט יינתן בתוך **<u>26 חודשים</u>** מעת המועד הקבוע בהסכם להגשת הבקשה להיתר הבניה.

6.7 נדרש מאת היזם לקבל ליווי בנקאי לפרויקט בתוך **<u>שלושה חודשים</u>** ממועד קבלת היתר הבנייה .

6.8 נדרש כי הפרוייקט ייבנה בתוך **<u>36 חודשים</u>** מעת מועד תחילת העבודות כמוגדר בהסכם. (ס' 12 להסכם).

7. **<u>כיצד ומתי יהא על בעלי הדירות לפנות את דירתם</u>**

7.1 חשוב להדגיש כי לאחר חתימת ההסכם ועד מועד הפינוי – **החיים ממשיכים כרגיל** ואין מניעה להעביר את זכויות הבעלים ו/או למכור את דירותיהם (בכפוף לאמור בהסכם).

7.2 בעלי הדירות (גם כאלו שגרים כיום בדירה וגם כאלו שמשכירים אותה) יהיו זכאים לדמי שכירות בכל תקופת ביצוע העבודות, (בין אם הם שוכרים דירה אחרת ובין אם אינם שוכרים). מנגנון השכירות החוזי המוצע נועד להבטיח כי הדיירים ישכרו דירות שלא יפחתו ברמתם מדירותיהם כיום.

7.3 הבעלים יהיו זכאים לדמי שכירות מאת היזם לתקופה שתחילתה במועד פינוי דירתם בפועל, ועד למועד מסירת החזקה בדירה החדשה (ולמען הסר ספק, בעלי הדירות יהיו זכאים לתשלום דמי השכירות אף במקרה של עיכובים בנסיבות כח עליון ו/או בנסיבות פוטרות/ נסיבות שאינן בשליטת היזם ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו).

7.4 כמו כן, יישא היזם בעלות דמי שכירות של <u>עד</u> 60 יום נוספים על מנת לאפשר גמישות לבעלי הדירות במעבר לדירה השכורה ולחזרה ממנה, אותם יוכלו כל בעלים לנצל קודם לתקופת הפינוי ו/או לאחריה זאת, עבור בעלי דירות שימשיכו להתגורר בדירה השכורה בפועל.

7.5 דמי השכירות שישלם היזם לדיירים, יקבעו ע"י השמאי המוסכם עד 45 יום קודם למועד הודעת הפינוי, ובהתאם למצבה בפועל של הדירה על יסוד פרמטרים שמאיים מקובלים.

7.6 במידה והדירה מושכרת, בהתאם לדמי השכירות שהתקבלו בפועל על הסכם שכירות שנכרת ב-24 החודשים שקדמו לפינוי בהם הדירה הייתה מושכרת. ובלבד והסכם השכירות אינו בין קרובי משפחה ובכפוף להצגת אסמכתאות בגין תשלום דמי השכירות בפועל.

7.7 דמי השכירות יעודכנו אחת ל-12 חודשים בהתאם לקביעת השמאי המוסכם, בהתאם לערכים שמאיים מקובלים.

7.8 בעלי דירות המתגוררים בפועל בדירה במועד הפינוי יהיו זכאים להוצאות ההובלה (ההובלה אינה כוללת אריזה ופריקה של תכולה) מלבד זאת, היזם יישא בעלויות החזרה ליחידתם החדשה לכל בעל דירה גם אם לא התגורר בדירה הקיימת כיום אך ברצונו לשוב להתגורר בדירה החדשה.

7.9 בנוסף לאמור, יהיו בעלי הדירות שהתגוררו בדירה במועד הפינוי זכאים למימון עלות שירותי הובלה כאמור במעבר בין דירות שכירות פעם אחת נוספת, וכן במעבר מדיור חלופי אחד למשנהו.

7.10 היזם לא יישא באחריות בגין נזק או אובדן שייגרם בגין ההובלה למעט ככל ובחר היזם להתקשר עם חברת הובלות כלשהי מטעמו וכי ההובלה אינה כוללת אריזה ופריקה של תכולה (למעט דיירים שגילם ביום הפינוי הינו 65 ומעלה ו/או הם בעלי מוגבלות פיזית, כשאלה יהיו זכאים לשירותים אלו בנוסף לעלות ההובלה).

7.11 היזם יסייע לבעלי הדירות בכלל ובפרט לבעלי דירות אשר גילם במועד הפינוי הינו 70 שנים או יותר ו/או בעלי מוגבלויות מוכרים, אשר יתקשו באיתור דירה להשכרה, במציאת דיור חלופי.

2.1 | תקציר עיקרי ההסכם

טל | קדרי | שמיר ו שות׳

להבטחת התחייבויות היזם על פי הוראות ההסכם יומצאו לבעלי הדירה הערבויות הבאות:

8.1 בעלי הדירה יהיו זכאים לקבל ערבות בנקאית בתנאי חוק מכר (משופרת) בשווי הדירה החדשה לה הם זכאים במסגרת הפרוייקט לרבות רכיב המע"מ.

8.2 בנוסף, יהיו זכאים בעלי הדירות לקבל ערבות להבטחת תשלום דמי השכירות עבור הדירה אליה יתפנו במהלך ביצוע העבודות. סכום ערבות דמי השכירות יהיה בסך מצטבר של 24 חודשים.

8.3 בעלי הדירה יהיו זכאים לקבל ערבות מיסים להבטחת תשלום כל המיסים הנובעים מהפרויקט.

8.4 בעלי הדירה יהיו זכאים לקבל ערבות בדק להבטחת תיקון הליקויים לאחר השלמת הבניה בסך של 10,000 ש"ח לכל יחידת בעלים חדשה ובסה"כ 90,000 ₪.

8.5 בעלי הדירות יהיו זכאים לקבלת ערבות רישום להבטחת רישום הזכויות במרשם המקרקעין (טאבו) בסיום הבניה בסך של 4,000 ₪ לכל יחידה מיחידות הבעלים הקיימות ובסה"כ 36,000 ₪.

8.6 בעלי הדירות יהיו זכאים לקבלת ערבות לניהול הליכים משפטיים בסך של 60,000₪ לשם הבטחת מימון הליכים משפטיים נגד היזם במקרה של הפרת הסכם.

8.7 היזם יהא מחויב בעריכת פוליסות ביטוח בגין הסיכונים הידועים והמוקבלים בפרויקטים מעין אלה, על פי הנחיות יועץ ביטוח.

9. הטבות על-פי חוק לאוכלוסייה מבוגרת על פי חוק (70 שנים) ולאנשים עם מוגבלויות

9.1 לבעל/ת דירה שבמועד חתימת הסכם זה על ידי ראשון הבעלים מלאו להם ו/או לבן זוגם 70 שנים, ואשר התגוררו בדירתם לפחות שנתיים קודם, יציע היזם, נוסף על האפשרות לקבלת יחידת הבעלים (להלן: "**דירת התמורה**"), את אחת מהאפשרויות הבאות חלף קבלת דירת תמורה על פי בחירתו של בעל הדירה הקשיש:

9.2 מתן האפשרות לבעל הדירה הקשיש כאמור לבחור באחת מאלה במועד חתימת ההסכם או בסמוך לו, והכל על-פי הוראות החוק:

9.2.1 רכישת דירה חלופית ששוויה דומה לשווי מהוון של דירת התמורה שתימסר לקשיש עד למועד הפינוי של הדירה שהזכויות בה מועברות שנקבע בעסקת הפינוי ובינוי; מיקומה של דירה כאמור יהיה ככל הניתן בסמוך לדירתו של הקשיש – אם הקשיש ביקש זאת.

9.2.2 קבלת סכום כסף בשווי מהוון של דירת תמורה, לשם רכישת דירה חלופית על ידי הקשיש בסכום האמור, כולו או רובו, לא יאוחר ממועד הפינוי של הדירה שהזכויות בה מועברות שנקבע בעסקת הפינוי ובינוי.

9.2.3 שתי דירות ששוויין המצטבר דומה לשווי דירת תמורה.

9.2.4 דירת תמורה ששטחה קטן משטח דירת התמורה שהקשיש היה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, והכול בשווי דומה לשווי דירת תמורה (בכפוף להוראות המס בדבר גודלה המינימלי של דירת התמורה).

9.3 בהתאם לדין החל, יהיו זכאים לבחירה מבין התמורות הנ"ל או חלקן גם בעלי דירות המוגדרים 'חולה הנוטה למות' כהגדרת מונח זה בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 ו/או בעלי דירות אשר הינם זכאים לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(5) או (6) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בהתאם לתנאים הקבועים בדין.

9.4 אם בעל הדירה או בן משפחה המתגורר עימו הינו בעל מוגבלות על פי החוק והם מתגוררים בדירה יהא זכאי בעל הדירה לדירה הכוללת התאמות לבעל המוגבלות.

5

10. תפקיד הנציגות

10.1 נציגות בעלי הדירות מתמנה על ידי בעלי הדירות ותפקידה לייצג את בעלי הדירות מול היזם, לייצג מול היועצים השונים ומול הרשויות בכל הנוגע לפרוייקט בכללותו, להביא מידע מאת הדיירים ואליהם.

10.2 בעלי הדירות יהיו רשאים להחליף את חברי הנציגות בהתאם להוראות ההסכם.

10.3 הנציגות מוסמכת לקבל החלטות הנוגעות להיבטים הכלליים של הפרויקט למשל, להאריך מועדים שונים שבהסכם ולאשר הגשת תכניות והיתרים על פי הוראות ההסכם למעט בנושאים שנקבע בהסכם שהם יהיו נתונים להחלטתם הבלעדית של בעלי הדירות ביחס לדירתם.

11. שוויון ושקיפות

11.1 הנחת הבסיס בהסכם זה הינו מתן תמורות שוויוניות לבעלי הדירות. תמורות הבעלים מפורטות בנספח התמורות.

11.2 הסכם זה ייחתם בנוסח אחיד לכל הבעלים ולא יחתמו כל הסכם או תוספת להסכם בנפרד בין היזם לבין מי מיחידי הבעלים.

11.3 ההסכם קובע ועדת חריגים שתוקם על ידי היזם והנציגות, אשר תורכב משני נציגים מהנציגות ושני נציגי היזם לצורך מתן פתרונות פרטניים לבעיות שעלולות להיווצר על רקע נסיבותיהם האישיות של בעלי דירות ספציפיים, ושההסכם לא צפה אותן, כל זאת מבלי לפגוע בעקרון השוויון כשהדבר נעשה בשקיפות מלאה ובהתאם להוראות ההסכם והדין.

12. שיתוף פעולה מצד הבעלים

12.1 לאורך חיי ההסכם יידרש שיתוף פעולה מצד הבעלים לצורך קידום הפרויקט. מפעם לפעם יידרשו בעלי הדירות למסור מידע אשר נדרש לצורך קידום התהליך, המצאת אישורים, לחתום על מסמכים וכן לאפשר ביקורים בדירה לבעלי מקצוע שונים (כגון מודד, שמאי וכד').

12.2 היזם מצידו מחויב בהסכם לפעול ככל והדבר ניתן במרוכז עבור בעלי הדירות תוך עשיית שימוש בייפוי הכוח שייחתמו במסגרת ההסכם ואשר יאפשרו לעורכי הדין וליזם לבצע פעולות בשם הבעלים לצורך קידום ההסכם.

12.3 חשוב להדגיש כי על מנת לקדם תהליכים הקשורים בפרוייקט ועל מנת להגן על אינטרס כלל בעלי הזכויות בקידום הפרוייקט, חלק מן הפעולות יבוצעו באמצעות שימוש ביפויי הכוח הפרטניים שניתנו, בהתאם להסכם.

בעלי הדירות המעוניינים במכירת הדירה לאחר החתימה על ההסכם יוכלו למכור את הדירה כשבהסכם נקבע מנגנון אשר יבטיח כי הקונה ייכנס בנעלי המוכר בקשר להסכם. זאת כי בעת מכירת הדירה בתקופה שבטרם השלמת הפרוייקט ייתכן ויחולו תשלומי מסים והיטלים והדבר צריך להיבדק בהתאם לנסיבות הספציפיות בטרם ביצוע עסקה כאמור.

13. מידע מטעם היזם שעל היזם להציג

13.1 היזם:

1. קרסני רידנס – חברה לבניין בע"מ ח.פ. 516715331 כתובת החברה: השיירות 2 ירושלים טלפון החברה:02-5669740; כתובת המייל: office.ykrasny@gmail.com;

מנהל הפרויקט מטעם החברות היזמיות הינו:מתניה גמליאל, טל 02-5669740 דוא"ל: office.ykrasny@gmail.com

2.1 | תקציר עיקרי ההסכם

13.2 ניסיון היזם:

מיקום	סוג פרוייקט	מס' יחידות קיים ויוצא	שלב הפרוייקט
הפלמ"ח 63	תמ"א 38/1	6 קיים, 8 יוצא	מאוכלס
בית וגן 6	תמ"א 38/1	8 קיים, 15 יוצא	מאוכלס
הפלמ"ח 48	תמ"א 38/2	4 קיים, 14 יוצא	מאוכלס
שמעוני 23	תמ"א 38/2	7 קיים, 23 יוצא	תב"ע מאושרת לקראת קבלת היתר
הורקניה 22	תמ"א 38/1	24 קיים, 39 יוצא	לאחר אישור וועדה לקראת קבלת היתר

הפרוייקטים לעיל נוהלו על ידי היזם משלב החתימות על ההסכם עם הדיירים ועד מסירת הדירות החדשות. כולל קידום התוכניות מול מוסדות התכנון וועדה המחוזית והמקומית וקידום ההיתרים באגפי העירייה עד לקבלת היתר. קידום תוכניות עבודה ביצוע הפרויקט על ידי קבלן משנה. חפירת שלד עבודות גמר פיתוח עד לגמר מושלם ומסירת מפתח לדיירים.

כמו כן לאורך השנים החברה ביצעה בניה רוויה למגורים בירושלים להלן רשימה חלקית:

רבי טרפון 9, רב אשי 9, פרץ ברנשטיין 56, עוזיאל 17, בוסתנאי 2,4 , אלי כהן 3,5 ,ניל"י 7, הל"ה 5,7,20 הטייסים 29,30 ,כ"ט בנובמבר 26, הנשיא 7.

13.3 הליכים משפטיים ומנהליים כנגד היזם:

נגד היזם או מי מבעלי השליטה בו, לא מתנהלים הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק או הקפאה. באופן דומה, למיטב ידיעת היזם, לא התקבלו החלטות שקיבל הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

14. סיכום

14.1 מסמך זה הינו תמציתי ונועד לתת תמונה כללית בלבד ואין לראות בו מסמך מחייב.

14.2 במסגרת כנס בעלי הדירות יציג היזם את הפרויקט וכן אנו עורכי הדין החתומים מטה נציג את ההיבטים המשפטיים של ההסכם.

14.3 אין במסמך זה כדי להוות תחליף לקריאת ההסכם, לרבות נספחיו. מסמך זה נועד להקל על הבנת שלבי הפרויקט בראשי פרקים.

14.4 בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בהסכם - הרי שהוראות ההסכם תגברנה.

14.5 ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית או מאת המנהלת העירונית להתחדשות עירונית בירושלים.

2.1 | תקציר עיקרי ההסכם

הפלמ"ח 51

עיקרי ההסכם

- בעלי דירות יקבלו תוספת שטח של 25 מ"ר לדירה הנוכחית.
- כל דירה תקבל מחסן בשטח של לא פחות 5 מ"ר.
- כל דירה תקבל מרפסת בשטח של 12 מ"ר.
- לכל דירה יוצמד בטאבו מקום חנייה 1 בחניון מקורה.
- דמי שכירות חודשיים לכל דירה לכל התקופה בהתאם לקביעת שמאי בהתאם למחירי השוק באזור התוכנית.
- פירוק והובלה במימון היזם לבעלי הדירות אשר גרים במתחם, הרכבה למבוגרים ובעלי מוגבלויות.
- קרן תחזוקה – השתתפות מלאה ל- 10 שנים עבור בעלי דירות שיגורו במקום.
- ערבויות – בהתאם לקבוע בחוק.
- בדק ואחריות – בהתאם לקבוע בחוק

הפלמ"ח 49

עיקרי ההסכם

- בעלי דירות יקבלו תוספת שטח של 12 מ"ר ובלבד שיאושר מעל ל8 קומות 18 מ"ר לדירה הנוכחית.
- כל דירה תקבל מחסן בשטח של לא פחות 5 מ"ר.
- כל דירה תקבל מרפסת בשטח של 12 מ"ר.
- לכל דירה יוצמד בטאבו מקום חנייה 1 בחניון מקורה.
- דמי שכירות חודשיים לכל דירה לכל התקופה בהתאם לקביעת שמאי בהתאם למחירי השוק באזור התוכנית.
- פירוק והובלה במימון היזם לבעלי הדירות אשר גרים במתחם, הרכבה למבוגרים ובעלי מוגבלויות.
- קרן תחזוקה – השתתפות מלאה ל- 10 שנים עבור בעלי דירות שיגורו במקום.
- ערבויות – בהתאם לקבוע בחוק.
- בדק ואחריות – בהתאם לקבוע בחוק

תכנית 101-1377753 נספח נספח חברתי נספח פרטים 23/01/2025 12:36:24

2.1 | תקציר עיקרי ההסכם

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

השיירות 2

עיקרי ההסכם

- בעלי דירות יקבלו את שטחן של הדירות אשר זהה לשטח דירתן הקיימת. במידה ויאושר מעל היקף זכויות של 1,556 מ"ר אזי שיעור הקומבינציה יהא 60/40 לטובת היזם.
- כל דירה תקבל מחסן בשטח של לא פחות 6 מ"ר.
- כל דירה תקבל מרפסת בשטח של 12 מ"ר.
- לכל דירה יוצמד בטאבו מקום חנייה 1 בחניון מקורה.
- דמי שכירות חודשיים לכל דירה לכל התקופה בהתאם לקביעת שמאי בהתאם למחירי השוק באזור התוכנית.
- פירוק והובלה במימון היזם לבעלי הדירות אשר גרים במתחם, הרכבה למבוגרים ובעלי מוגבלויות.
- קרן תחזוקה – השתתפות מלאה ל- 10 שנים עבור בעלי דירות שיגורו במקום.
- ערבויות – בהתאם לקבוע בחוק.
- בדק ואחריות – בהתאם לקבוע בחוק

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2 | מסמכי הסמכת נציגות

2.2 רשימת חברי הנציגות

<u>נספח ב' – רשימת חברי הנציגות</u>

שם הנציג	ת.ז	תת חלקה
דניאל זכריה		11
שלום ברנדמן		1,2
דינה יוסף		23
ניסים אלחדד		21
נירה עזריאל		3

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2.3 | עדכון לדיירים יולי 2022

11:55 ,15.10.2024 Gmail - פרוייקט הריסה ובניה - השיירות 2 פינת מבצע קדש

Gmail

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>

פרוייקט הריסה ובניה - השיירות 2 פינת מבצע קדש

הודעה אחת

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com> 19 ביולי 2022 בשעה 12:14

אל: Pceddaha@club.fr, semadarerez@gmail.com, Ruthli@inter.net.il, igassenbauer@gmail.com, anamiz1975@gmail.com

עותק: inbar krasny <inbar.krasny@gmail.com>

דיירי הבית ברחוב השיירות 2 פינת מבצע קדש שלום רב,

בהמשך לפגישתכם הנעימה עם ענבר,

אנו שמחים על שיתוף הפעולה ומעוניינים לקדם את הפרוייקט בבניין שלכם.

כדי שנוכל לקדם את תכנון הפרוייקט לשביעות רצונכם עלינו לפנות לאדריכל ולבקש שיכין תוכנית התואמת את דרישותיכם.

אנו מעוניינים שנציגות הדיירים תהיה שותפה מלאה לתהליך אל מול האדריכל.

מצ"ב מסמך "נון שופ" (Non Shop) המחייב את הדיירים שלא לנהל מו"מ עם כל גורם אחר עד למיצוי הבחינה ע"י האדריכל והיזם ועד 6 חודשים המוקדם מבין השניים.
היזם מבחינתו מתחייב לעשות הכל כדי להמציא את התוכניות המבוקשות ולספוג את העלויות הכרוכות בכך, והדיירים מתחייבים כאמור לא לנהל משא ומתן במקביל עם יזם אחר
ולא להעביר את התכנון ליזם אחר בכל שלב.

בתום התקופה וככל שהדבר אפשרי מבחינה תכנונית, יחתם הסכם סופי.

ככל שתאשרו את עקרונות מסמך זה ותחתמו עליו נוכל להתחיל לקדם את הפרוייקט בשותפות איתכם.

בתקווה שאכן מאמצנו ישאו פרי ונוכל לצאת לדרך משותפת.

בברכה

בני חיון

קרסני חברה לבניין

Best regards,
Y.Krasny building contractors company Ltd.
krasnyresidence@gmail.com
Office: +972-2-5669740
Fax: +972-2-5610663
Web: https://y-krasny.co.il/

נון שופ-השיירות 2 מבצע קדש.pdf
124K

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

101-1377758 23/01/2025 13:36:24 נספח נספח חברתי נספח פרטים

2.4 | הפצת הקלטת זום ינואר 2023

Gmail <krasnyresidence@gmail.com> Krasny Residence

הפלמ"ח 49 - הקלטת זום ופרטי קשר של הדיירים

2 הודעות

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com> 30 בינואר 2023 בשעה 17:01
אל: inbar krasny <inbar.krasny@gmail.com>
עותק מוסתר: Shlomo Stein, etr5536@gmail.com, Aharonb54@gmail.com <steins@umtb.co.il>, daniel.maale@gmail.com, דינה יוסף <josef-arc@hotmail.com>, Nira Azriel, dudiyosef@gmail.com <nira@winemelaw.co.il>, yitzhakc2@gmail.com, Roger Kingsley <rogerK@actcom.co.il>, "999ori@gmail.com" <999ori@gmail.com>, rutihen29@gmail.com, rivka9738@gmail.com, Mpick@bezeqint.net, maymonaviv@gmail.com, berdugo52@gmail.com, Zipi_sy@walla.com, dikla.abarbanel@gmail.com

דייר נכבד שלום רב,

מצ"ב הקלטה ממפגש הזום עם האדריכל ארז קלפר,

וכן טבלה עם פרטי טלפונים ומיילים של הדיירים.(מה שיש לנו)

בברכה

בני חיון - סמנכ"ל

קרסני חברה לבניין

Best regards,
Y.Krasny building contractors company Ltd.
krasnyresidence@gmail.com
Office: +972-2-5669740
Fax: +972-2-5610663
Web: https://y-krasny.co.il/

video2172581560.mp4

הפלמח 49 טלפונים ומיילים.xlsx
18K

Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com> 5 בפברואר 2023 בשעה 11:42
אל: Krasny Residence <krasnyresidence@gmail.com>
עותק מוסתר: "HadassaBA@gmail.com, "rel1979@gmail.com" <hadassaba@gmail.com>, yoel@grouchko-eng.com

Best regards,
Y.Krasny building contractors company Ltd.
krasnyresidence@gmail.com
Office: +972-2-5669740
Fax: +972-2-5610663
Web: https://y-krasny.co.il/

[טקסט מצוטט מוסתר]

טלפונים ומיילים.xlsx
18K

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2.5 | עדכון חלופות עבור קשישים ספטמבר 2024

י.קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ

15.09.2024

לכבוד רוגיר ומרים קינגסלי

על ידי עו"ד תאנה אקרמן

<u>הנדון: עסקת פינוי בינוי פלמ"ח 49 – חלופות עבור הקשישים</u>

שלום רב,

בהמשך לפגישתנו במשרד בנושא פרויקט הפלמ"ח 49 ובקשתכם למימוש זכאותכם לפתרון חלופי לתמורה דירה בפרויקט ובשל כבוד גילכם נבקש להשיב .

על פי סעיפים 6,7 לחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), התשס"ו-2006 (להלן 'החוק') על היזם לבחור את אחת מהחלופות הבאות נוסף על האפשרות לקבל את דירת התמורה:

1. מתן אפשרות לקשיש לבחור את אחת מהחלופות הבאות:
   א. מעבר לדיור מוגן עד למועד פינוי הדירה, כולל תוספת תשלומי איזון כך שהשווי יהיה זהה לערך דירת התמורה.
   ב. רכישת דירה חלופית שערכה זהה לדירת התמורה, אשר תימסר לדייר עד למועד פינוי דירתו הנוכחית, תוך שמירה על קרבה גיאוגרפית לדירה הישנה במידת האפשר, אם הוא ביקש זאת.
   ג. קבלת סכום כסף השווה לערך דירת התמורה, לצורך רכישת דירה חלופית בכל סכום או רובו, לא יאוחר ממועד פינוי הדירה הישנה.
2. שתי דירות אשר ערכן הכולל שווה לערך דירת התמורה.
3. דירת תמורה ששטחה קטן מדירת התמורה שהייתה אמורה להינתן במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, כך שהשווי יהיה זהה לערך דירת התמורה.

בפגישתנו הבהרתם שהנכם מעוניינים בחלופה 1.ג. קבלת סכום כסף השווה לערך דירת התמורה ואנו מוכנים לקבל את בקשתכם על מנת להקל עליכם ככל האפשר.

סמוך למועד פינוי הדירה ואף לפני כך תתבצע הערכה שמאית לדירתכם אשר תקבע את היקף התשלום בנין דירתכם.

נבקש להזכירכם כי לצורך קידום הפרויקט נדרשת חתימתכם על ההסכם.

בברכה,

מתניה גמליאל

קרסני חברה לבניין

2.6 | הסכם ליווי משפטי

טל | קדרי | שמיר ו שות'
עורכי דין
אמיר קדרי | נועה שמיר | אופיר טל | אמיר עדיקא | יעל פטובי | מיכל לביא | יהונתן גיליס | לואיז ספורטס
תאתם אבו אחמד | עדי ברינה | הלל קטשין | רם כהן | ורדית זעפרני | צליל אטיאס | איתי מנשורי | אביאור הלפרן
לירון מגן | הדס פינצוק-נחוצקר | דוד פלסר | יוסי רנאן | מיטל אלקלעי | אליה ינון
יועצים יהושע למברגר | רחל בנוימן

26 ביולי, 2022

לכבוד
בעלי הדירות
ברחוב מבצע קדש 4/ השיירות 2
<u>ירושלים</u>

א.ג.נ.,

הנדון: **הצעה לליווי משפטי לביצוע פרויקט התחדשות עירונית – מבצע קדש 4/ השיירות 2**

1. אנו מודים לכם על פנייתכם אלינו ובחירתכם בנו לייצגכם בפרוייקט.

2. למשרדנו ניסיון בפרויקטים של התחדשות עירונית, תמ"א 38 ופינוי-בינוי. בכל הפרויקטים הללו אנו מייצגים בעלי דירות בלבד, ולא את היזמים.

3. כיועצים משפטיים של **בעלי הדירות** בפרויקט, הייצוג המשפטי מטעם משרדנו יכלול את הפעולות הבאות:

3.1. בדיקה ולימוד המצב המשפטי של המקרקעין וזכויות בעלי הדירות.

3.2. הכרת הפרויקט והכרת הצרכים המיוחדים של בעלי הדירות השונים, וסיוע בגיבוש האינטרס המשותף.

3.3. סיוע בגיבוש המערך הארגוני ההנדסי של ביצוע הפרויקט, על ידי מפקח מטעמכם ואל מול יזם שיבחר - ניבחן עבורכם הצעות מכמה מפקחים ונכין עבור המפקח שתבחרו הצעת התקשרות המגדירה את תכולת העבודה.

3.4. סיוע לנציגות במו"מ להשלמת ההצעה היזמית שהונחה בפניכם ותיקון ההסכם המוצע– לשם כך נקבע עימכם תהליך לבחינתה.

3.5. ניהול משא ומתן עם היזם שייבחר על ידיכם לצורך חתימת הסכמי התקשרות לביצוע הפרויקט.

3.6. ניסוח והכנת הסכם ההתקשרות עם היזם.

(א) שלב הכנת ההסכם כמו גם שלב המשא ומתן והחלפת הטיוטות עם היזם הינו שלב משמעותי בו מתגבשים מאפייני העסקה. במהלך שלב זה בעלי הדירות מעורבים בהצגת שאלות, הערות והארות, באמצעות הנציגות.

(ב) אנו נוהגים לשים דגש על **מערך הבטוחות**, על לוחות הזמנים לביצוע, על הימנעות ככל האפשר משעבודים לא הכרחיים ונושאים מהותיים נוספים שנציג בפניכם במהלך הדיונים עמכם.

טל | קדרי | שמיר ו שות'

3.7. הצגת עיקרי האספקטים המשפטיים של הפרויקט במסגרת כנס דיירים שיערוך היזם, ככל ויוחלט יחד עם הנציגות על עריכתו. מתן מענה לשאלות בעלי הדירות באמצעות הנציגות או בדרך אחרת שתוסכם וככל שיידרש עריכת פגישות פרטניות.

3.8. החתמת בעלי הדירות על גבי ההסכם, יפויי הכח ודיווחי המס הנדרשים.

3.9. בהמשך, נהיה מעורבים במעקב אחר פעולות היזם הן מול הגורמים התכנוניים במידת הצורך והן מול הבנק המלווה את הפרויקט בקשר עם הליווי הבנקאי ולצורך קבלת הערבויות והבטוחות המתאימות בנסיבות העסקה.

3.10. ליווי משפטי של מסירת הביטחונות במועדים שנקבעו בהסכם והחזקה בנאמנות של ערבויות ויפויי כח.

3.11. מעקב מול עו"ד של היזם על הגשת דיווחים לרשויות המס.

3.12. יעוץ משפטי לבעלים בקשר עם הליווי הבנקאי והבנק שיבחר היזם.

3.13. ליווי משפטי של הנציגות במהלך הפרויקט עד למסירת הדירות, תכתובות משפטיות, פגישות משפטיות ויעוץ עם הנציגות, ליווי הנציגות ביחסיה עם נציגי היזם, עם היועצים השונים, גופים ומוסדות, לפי הצורך.

3.14. ליווי משפטי של הנציגות לפי הצורך, בתהליך רישום צו הבית המשותף (לשם הבהרה, הטיפול ברישום צו הבית המשותף וכל הכרוך בכך, הינו באחריות היזם ומהתחייבויותיו של היזם כלפי בעלי הזכויות בדירות וכלפי הרוכשים ממנו, ואנו נוודא שזכויות בעלי הדירות שמורות).

3.15. מתן עמדת הנציגות וסיוע ליזם בטיפול בתביעות כנגד דיירים סרבנים. לשם הבהרה הטיפול בתביעות דיירים סרבנים הינו באחריות היזם.

4. הייצוג המשפטי כאמור ינוהל וילווה באופן אישי על ידי אחד מהח"מ או על ידי שניהם, על פי שיקול דעתנו ובהתאם לצורך.

5. בנוסף, לצורך מתן הייצוג המשפטי, נסתייע באחד או יותר מעורכי הדין השכירים במשרדנו ובמתמחים, אשר מבצעים פעולות מוגדרות בהנחיית הח"מ, לפי שיקול דעתנו ובהתאם לצורך.

6. הח"מ ו/או מי מטעמם יהיו זמינים באופן מלא לביצוע כל פעולה נדרשת במסגרת הייצוג המשפטי, באמצעות המייל ו/או טלפון המשרד ו/או הטלפון הנייד, על פי הצורך ולפי שיקול דעתנו.

7. הח"מ ו/או מי מטעמם יקיימו פגישות עם בעלי הדירות על פי הצורך.

8. הח"מ ו/או מי מטעמם יעבירו עדכונים לבעלי הדירות באמצעות הנציגות, מעת לעת ועל פי הצורך.

ירושלים רחוב וושינגטון 4, 9418704 | טלפון 02-5674000 | פקס 074-7137001 | office@tks.legal | www.tks.legal

2.6 | הסכם ליווי משפטי

טל | קדרי | שמיר ו שות'

9. **שכר הטרחה בעד הייצוג יעמוד על 27,500 – 32,500 ועוד מע"מ צמוד מדד, לכל יחידה בבניין ועבור כלל היחידות, בפריסה מקובלת שתוסכם עם הנציגות ודרכה עם היזם. היזם יתחייב לשאת בתשלום שכר הטרחה בפני בעלי הדירות וכן בהוצאות המשפטיות הנלוות לטיפול המשפטי. בכל מקרה של אי תשלום שכר טרחתנו וכל סכום אחר המגיע במסגרת השירותים כאמור, אנו נפעל בשמכם מול היזם <u>ובעלי הדירות לא יחויבו בכל תשלום בעצמם</u>. ככל ולא ייבחר יזם במסגרת התהליך לא תחויבו בכל מקרה בתשלום כלשהו כלפינו.**

10. הבהרה בדבר היקף הטיפול המשפטי:

10.1. הטיפול המשפטי הינו עבור כלל הדיירים, במסגרת קידום האינטרס המשותף בכל הנוגע לקידום הפרויקט. ככל ולא יגובש רוב מסוים בבניין לצורך הצטרפותו לפרויקט אנו נהיה רשאים להמשיך בייצוג יתר בעלי הדירות בבניינים האחרים.

10.2. ייתכן שלדיירים מסוימים יתעוררו סוגיות פרטניות הקשורות ברישום הנוכחי של הדירות (במקרה של דירה הרשומה על-שם חסוי, דירה שניתנה בירושה, או במקרים אחרים בהם לא הושלם הרישום עד היום), בנוגע להסכמים מסוימים של השכרה או מכירה שיבקשו הדיירים לבצע במהלך הפרויקט, וכיוצ"ב. ההצעה שלעיל אינה כוללת עניינים אלה, שכן אין הם קשורים לקבוצה.

10.3. כמו כן, אין השכר כולל ייצוג בערכאות משפטיות. מטעים כי אנו נוהגים לדרוש ערובות כספיות להוצאות משפטיות שייתכן ויארעו במהלך הפרויקט – למקרים מסוימים, ואולם נושא זה יועלה במסגרת תהליך בחינת ההצעות המו"מ.

הצעה זו היא לייצוג הבעלים. מאליו מובן כי איננו מייצגים את היזם ונמנע מלפעול באופן שיהיה בו ניגוד עניינים מול היזם או הקבלן ו/או מול בעלי דירות ביחס לפרויקט.

בברכה,

אמיר קדרי, עו"ד   אמיר עדיקא, עו"ד

טל, קדרי, שמיר ושות' עורכי דין

אנו הח"מ, בעלי הדירות/ **נציגות בעלי הדירות** ברח' **מעלות דפנה 132** בירושלים, מסכימים בשם בעלי הדירות להצעתכם לעיל.

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

טל | קדרי | שמיר ו שות'

בחתימתנו מטה או בחתימתנו על כתב פרטיכל החלטה המסמיכה אתכם ואת הנציגות לפעול בשמנו אנו מסמיכים את עו"ד אמיר עדיקא ו/או אמיר קדרי ו/או רם כהן ו/או כל עו"ד ממשרדכם לפעול בשמנו להוצאה לפועל של פרויקט התחדשות עירונית בבניין/בבניינים (בפרויקט משותף עם בניינים סמוכים).

לשם ביצוע האמור לעיל יהיו מיופי כוחנו רשאים לעשות את הפעולות המפורטות להלן:

1. ללוות את הנציגות ולסייע לנציגות בבחירת היזם עימו יחל המו"מ/בבחינת הצעת היזם וההסכם שהונח בפניכם.
2. לייצג אותנו במו"מ לגיבוש תנאי העיסקה עם היזם שייבחר על ידינו.
3. לפעול מול הנציגות שמונתה/ שתמונה על ידינו ולעדכנה אודות המו"מ.
4. ליזום בקשות ופניות לגופים שונים, לרשויות השונות לרבות למינהל מקרקעי ישראל, רשם האגודות ולגורמי התכנון הרלוונטיים בעיריית ירושלים, וזאת לצורך קבלת מידע, וניהול משא ומתן לשם ייזום וביצוע הפרויקט.
5. לנקוט בכל פעולה שתידרש לצורך ניהול המו"מ.
6. **יפוי כוח זה אינו מהווה אישור לחתימה בשמנו על הסכם או התחייבות כלשהיא. כל הסכם שעתיד להיחתם חייב להיחתם על ידי בעלי הדירות בלבד.**

מס' דירה	שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	טלפון ודוא"ל
7	הדסה גסנבאור	036495661		igassenbauer@gmail.com

תכנית 101-1377753 12:36:24 23/02/2025 נספח נספח חברתי נספח פרטים

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

TKSA
טל | קדרי | שמיר | שות'

בחתימתנו מטה או בחתימתנו על כתב פרטיכל החלטה המסמיכה אתכם ואת הנציגות לפעול בשמנו אנו מסמיכים את עו״ד אמיר עדיקא ו/או אמיר קדרי ו/או רם כהן ו/או כל עו״ד ממשרדכם לפעול בשמנו להוצאה לפועל של פרויקט התחדשות עירונית בבניין/בבניינים (בפרויקט משותף עם בניינים סמוכים).

לשם ביצוע האמור לעיל יהיו מיופי כוחנו רשאים לעשות את הפעולות המפורטות להלן:

1. ללוות את הנציגות ולסייע לנציגות בבחירת היזם עימו יחל המו״מ/בבחינת הצעת היזם וההסכם שהונח בפניכם.
2. לייצג אותנו במו״מ לגיבוש תנאי העיסקה עם היזם שייבחר על ידינו.
3. לפעול מול הנציגות שמונתה/ שתמונה על ידינו ולעדכנה אודות המו״מ.
4. ליזום בקשות ופניות לגופים שונים, לרשויות השונות לרבות למינהל מקרקעי ישראל, רשם האגודות ולגורמי התכנון הרלוונטיים בעיריית ירושלים, וזאת לצורך קבלת מידע, וניהול משא ומתן לשם ייזום וביצוע הפרויקט.
5. לנקוט בכל פעולה שתידרש לצורך ניהול המו״מ.
6. **יפוי כוח זה אינו מהווה אישור לחתימה בשמנו על הסכם או התחייבות כלשהיא. כל הסכם שעתיד להיחתם חייב להיחתם על ידי בעלי הדירות בלבד.**

מס' דירה	שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	טלפון ודוא"ל
7	ליפקין	518498		0507954636

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2.6 | הסכם ליווי משפטי

טל | קדרי | שמיר | שות'

בחתימתנו מטה או בחתימתנו על כתב פרטיכל החלטה המסמיכה אתכם ואת הנציגות לפעול בשמנו אנו מסמיכים את עו"ד אמיר עדיקא ו/או אמיר קדרי ו/או רם כהן ו/או כל עו"ד ממשרדכם לפעול בשמנו להוצאה לפועל של פרויקט התחדשות עירונית בבניין/בבניינים (בפרויקט משותף עם בניינים סמוכים).

לשם ביצוע האמור לעיל יהיו מיופי כוחנו רשאים לעשות את הפעולות המפורטות להלן:

1. ללוות את הנציגות ולסייע לנציגות בבחירת היזם עימו יחל המו"מ/בבחינת הצעת היזם וההסכם שהונח בפניכם.
2. לייצג אותנו במו"מ לגיבוש תנאי העיסקה עם היזם שייבחר על ידינו.
3. לפעול מול הנציגות שמונתה/ שתמונה על ידינו ולעדכנה אודות המו"מ.
4. ליזום בקשות ופניות לגופים שונים, לרשויות השונות לרבות למינהל מקרקעי ישראל, רשם האגודות ולגורמי התכנון הרלוונטיים בעיריית ירושלים, וזאת לצורך קבלת מידע, וניהול משא ומתן לשם ייזום וביצוע הפרויקט.
5. לנקוט בכל פעולה שתידרש לצורך ניהול המו"מ.
6. **יפוי כוח זה אינו מהווה אישור לחתימה בשמנו על הסכם או התחייבות כלשהיא. כל הסכם שעתיד להיחתם חייב להיחתם על ידי בעלי הדירות בלבד.**

מס' דירה	שם ומשפחה	תעודת זהות	חתימה	טלפון ודוא"ל
5	ענת מזרחי	032417651	[signature]	anamiz1975@gmail.com

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2.6 | הסכם ליווי משפטי

TKS
טל | קדרי | שמיר ו שות'

בחתימתנו מטה או בחתימתנו על כתב פרטיכל החלטה המסמיכה אתכם ואת הנציגות לפעול בשמנו אנו מסמיכים את עו"ד אמיר עדיקא ו/או אמיר קדרי ו/או רם כהן ו/או כל עו"ד ממשרדכם לפעול בשמנו להוצאה לפועל של פרויקט התחדשות עירונית בבניין/בבניינים (בפרויקט משותף עם בניינים סמוכים).

לשם ביצוע האמור לעיל יהיו מיופי כוחנו רשאים לעשות את הפעולות המפורטות להלן:

1. ללוות את הנציגות ולסייע לנציגות בבחירת היזם עימו יחל המו"מ/בבחינת הצעת היזם וההסכם שהונח בפניכם.
2. לייצג אותנו במו"מ לגיבוש תנאי העיסקה עם היזם שייבחר על ידינו.
3. לפעול מול הנציגות שמונתה/ שתמונה על ידינו ולעדכנה אודות המו"מ.
4. ליזום בקשות ופניות לגופים שונים, לרשויות השונות לרבות למינהל מקרקעי ישראל, רשם האגודות ולגורמי התכנון הרלוונטיים בעיריית ירושלים, וזאת לצורך קבלת מידע, וניהול משא ומתן לשם ייזום וביצוע הפרויקט.
5. לנקוט בכל פעולה שתידרש לצורך ניהול המו"מ.
6. **יפוי כוח זה אינו מהווה אישור לחתימה בשמנו על הסכם או התחייבות כלשהיא. כל הסכם שעתיד להיחתם חייב להיחתם על ידי בעלי הדירות בלבד.**

מס' דירה	שם ומשפחה	חתימה	טלפון ודוא"ל	תעודת זהות
1.	כהן מרדכי			
2.	כהן מרדכי			
3.	לוי מרגלית לוי משה			
4.	(עבאדי) ארז רינה-סמדר			
5.	מזרחי ענת			
6.	דויק סוון דויק יונתן			
7.	רובינשטיין הדסה			
8.	ליפקין רות			
9.	סדאה פייר מאיר	[signature]	0033606091521	passport דרכון 15CH23482

drpceddaRa@gmail.com

5.	מזרחי ענת			
6.	דויק סוון דויק יונתן			
7.	רובינשטיין הדסה			
8.	ליפקין רות			
9.	סדאה פייר מאיר	[signature]	0033606091521	passport דרכון 15CH23482

drpceddaRa@gmail.com

ירושלים רחוב וושינגטון 4, 9418704 | טלפון 02-5674000 | פקס 074-7137001 | office@tks.legal | www.tks.legal

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2.6 | הסכם ליווי משפטי

לכבוד
אורי לומברוזו, עו"ד
אורי בנקי, עו"ד
משרד עוה"ד י. לומברוזו ושות' (להלן – עוה"ד או המשרד)

קרסני רדיוס ח.פ. 516715831

הנדון: **<u>פרויקט תמ"א 38 – ייצוג משפטי</u>**

אנו הח"מ, בעלי זכויות בבית המשותף הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש 30007 חלקה 32 ברח' **הפלמ"ח 51 בירושלים,** (להלן – "**הבעלים**", "**יחידי הבעלים**" "**הבניין**" ו"**הדירה**" בהתאמה), מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:

1. לאחר שבחרנו על דעתנו לנהל מו"מ עם היזם כהגדרתו להלן, אנו מבקשים להתקשר עמכם בהסכם ייצוג משפטי בקשר עם פרויקט לביצוע הריסה ובנייה מחדש של הבניין בהתאם להוראות תמ"א 38(2), שייבחר על ידנו ובאחריותנו (להלן – "**היזם**") אך בהתייעצות עמכם.

2. הייצוג המשפטי שלכם אותנו יכלול את כל אלה (כולם או מקצתם בהתאם לצורך):

2.1 פגישה עם הנציגות לבחינת הצעות שונות בכתב שקיבלנו לביצוע הפרויקט מטעם יזמים שונים והבעת דעתכם על היתרונות והחסרונות בכל הצעה.

2.2 ייצוג במו"מ מול היזם על נוסחו של הסכם (כולל נספחים) לביצוע הפרויקט (להלן – "**ההסכם**").

2.3 סיוע ויעוץ לעבודת הנציגות לרבות השתתפות בישיבות הנציגות הקשורות לפרויקט;

2.4 יעוץ ראשוני בקשר לרישום הזכויות הנוכחי וההדרכה כיצד להסדיר את הזכויות והרישום. הסדרת טעויות סופר בלשכת רישום המקרקעין כגון טעות בשם או בת.ז. על דרך של החתמת תצהירי זיהוי והגשתם ופיקוח על קבלת אישורי בנקים למשכנתאות במידת הצורך ע"י היזם.

2.5 הכנת הסכם עם מפקח הבניה או בעל מקצוע דומה מטעם הדיירים, והסדר שכרו ותנאיו מול היזם, תוך עמידה על הצורך בעבודת המפקח גם בשלב עריכת ההסכם עם היזם;

2.6 מתן הסברים לבעלי הזכויות על ההסכם, החתמת בעלי הזכויות על ההסכם, על הנספחים ואימות החתימות מקום שאימות כאמור נדרש על פי דין או על פי החוזה;

2.7 החזקה בנאמנות של מסמכים שונים בהתאם להוראות ההסכם.

2.8 החזקה בנאמנות של ערבויות (אך לא כספים) בתשלום נפרד כמפורט להלן.

2.9 טיפול משפטי בנושא הבטוחות לדיירים, בדיקת מסמכי השעבוד לבנק המלווה עליהם ידרשו בעלי הדירות לחתום, ניהול מו"מ עם הבנק המלווה בקשר לזכויות בעלי הדירות, לרבות החתמת בעלי הזכויות על מסמכי המשכנתא / המשכון של הבנק המלווה שייבחר לפרויקט;

2.10 פיקוח על ביצוע כל הרישומים המתחייבים ע"י היזם בלשכת רישום המקרקעין מעצם ביצועו של הפרויקט לרבות תיקון צו רישום הבית המשותף.

2.11 באופן כללי, ליווי משפטי של ביצוע הפרויקט מטעם הדיירים ועמידת היזם בתנאי ההסכם, עמידה לרשות הדיירים, באמצעות הנציגות, ביעוץ בקשר לבעיות המתעוררות במהלך ביצוע ההסכם עד להשלמתו, **למעט** ייצוג בהליכים משפטיים כמפורט להלן.

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2.6 | הסכם ליווי משפטי

קרסנו רידנס
ח.פ. 516715331

מאשר חתימות כמפורט ברשימה לעיל בתאריכים כמפורט לעיל.

____

אני הח"מ אורי בנקי, עו"ד מאשר את התחייבויות המשרד כאמור וכמפורט לעיל.

____

שלמה קהן, עו"ד
מ.ר. 19162

התחייבות היזם לתשלום שכר טרחה

אני הח"מ י. קרסני ובנו חברה לבניין בע"מ ח.פ. 513094680 (היזם) מתחייב לשאת בשכרו של עוה"ד כאמור בהסכם לעיל, במועדים ובתנאים המפורטים בו. אנו מתחייבים ומסכימים כי שכר שלא ישולם במועד ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

י. קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ
ח.פ. 513094680
____

2.6 | הסכם ליווי משפטי

תכנית 101-1377753 נספח נספח חברתי נספח פרטים 13:26:24 03/02/2025

לכבוד

אורי לומברוזו, עו״ד

אורי בנקי, עו״ד

משרד עוה״ד י. לומברוזו ושות׳ (להלן – עוה״ד או המשרד)

קרסני רוידנס ח.פ. 516715331

הנדון: **<u>פרויקט תמ״א 38 – ייצוג משפטי</u>**

אנו הח״מ, בעלי זכויות בבית המשותף הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש 30007 חלקה 32 ברח׳ **הפלמ״ח 51 בירושלים**, (להלן – ״**הבעלים**״, ״**יחידי הבעלים**״ ״**הבניין**״ ו״**הדירה**״ בהתאמה), מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:

1. לאחר שבחרנו על דעתנו לנהל מו״מ עם היזם כהגדרתו להלן, אנו מבקשים להתקשר עמכם בהסכם ייצוג משפטי בקשר עם פרויקט לביצוע הריסה ובנייה מחדש של הבניין בהתאם להוראות תמ״א 38(2), שייבחר על ידנו ובאחריותנו (להלן – ״**היזם**״) אך בהתייעצות עמכם.

2. הייצוג המשפטי שלכם אותנו יכלול את כל אלה (כולם או מקצתם בהתאם לצורך):

2.1 פגישה עם הנציגות לבחינת הצעות שונות בכתב שקיבלנו לביצוע הפרויקט מטעם יזמים שונים והבעת דעתכם על היתרונות והחסרונות בכל הצעה.

2.2 ייצוג במו״מ מול היזם על נוסחו של הסכם (כולל נספחים) לביצוע הפרויקט (להלן – ״**ההסכם**״).

2.3 סיוע ויעוץ לעבודת הנציגות לרבות השתתפות בישיבות הנציגות הקשורות לפרויקט;

2.4 יעוץ ראשוני בקשר לרישום הזכויות הנוכחי וההדרכה כיצד להסדיר את הזכויות והרישום. הסדרת טעויות סופר בלשכת רישום המקרקעין כגון טעות בשם או בת.ז. על דרך של החתמת תצהירי זיהוי והגשתם ופיקוח על קבלת אישורי בנקים למשכנתאות במידת הצורך ע״י היזם.

2.5 הכנת הסכם עם מפקח הבניה או בעל מקצוע דומה מטעם הדיירים, והסדר שכרו ותנאיו מול היזם, תוך עמידה על הצורך בעבודת המפקח גם בשלב עריכת ההסכם עם היזם;

2.6 מתן הסברים לבעלי הזכויות על ההסכם, החתמת בעלי הזכויות על ההסכם, על הנספחים ואימות החתימות מקום שאימות כאמור נדרש על פי דין או על פי החוזה;

2.7 החזקה בנאמנות של מסמכים שונים בהתאם להוראות ההסכם.

2.8 החזקה בנאמנות של ערבויות (אך לא כספים) בתשלום נפרד כמפורט להלן.

2.9 טיפול משפטי בנושא הבטוחות לדיירים, בדיקת מסמכי השעבוד לבנק המלווה עליהם ידרשו בעלי הדירות לחתום, ניהול מו״מ עם הבנק המלווה בקשר לזכויות בעלי הדירות, לרבות החתמת בעלי הזכויות על מסמכי המשכנתא / המשכון של הבנק המלווה שייבחר לפרויקט;

2.10 פיקוח על ביצוע כל הרישומים המתחייבים ע״י היזם בלשכת רישום המקרקעין מעצם ביצועו של הפרויקט לרבות תיקון צו רישום הבית המשותף.

2.11 באופן כללי, ליווי משפטי של ביצוע הפרויקט מטעם הדיירים ועמידת היזם בתנאי ההסכם, עמידה לרשות הדיירים, באמצעות הנציגות, ביעוץ בקשר לבעיות המתעוררות במהלך ביצוע ההסכם עד להשלמתו, **למעט** ייצוג בהליכים משפטיים כמפורט להלן.

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2.6 | הסכם ליווי משפטי

קרסני רזידנס
ח.פ. 516715331

מאשר חתימות כמפורט ברשימה לעיל בתאריכים כמפורט לעיל.

____

אני הח"מ אורי בנקי, עו"ד מאשר את התחייבויות המשרד כאמור וכמפורט לעיל.

____

שלמה קהן, עו"ד

התחייבות היזם לתשלום שכר טרחה

י. קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ
ח.פ. 513094680

אני הח"מ ______ (היזם) מתחייב לשאת בשכרו של עוה"ד כאמור בהסכם לעיל, במועדים ובתנאים המפורטים בו. אנו מתחייבים ומסכימים כי שכר שלא ישולם במועד ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

י. קרסני ובנו
חברה לבניין בע"מ
ח.פ. 513094680
____

תכנית 101-1377753 נספח נספח חברתי נספח פרטים 23/01/2025 13:26:24

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

תאריך חתימת ראשון הבעלים: 19.06.24

הסכם מותלה

פרויקט פינוי בינוי

רח' הפלמ"ח 49, ירושלים

שתאריכו ביום ___ בחודש _________ בשנת ________

בין:

בעלי הזכויות כמפורט בטבלה שלהלן:

תת חלקה	שם מלא	ת.ז.	החלק בתת החלקה	חתימה	תאריך חתימה	אימות
1	שלום ברנדמן	052638228	1/10	[חתימה]	07/07/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	מאשה ברנדמן	054238209	1/10	[חתימה]	07/07/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	שמואל הולנד	054942891	2/5	[חתימה]	15/07/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	חנה הולנד	059234542	2/5	[חתימה]	15/07/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
2	שלום ברנדמן	052638228	1/2	[חתימה]	07/07/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	מאשה ברנדמן	054238209	1/2	[חתימה]	07/07/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
3	עזריאל יהיב	025773276	בשלמות	[חתימה] נירה עזריאל, עו"ד NIRA AZRIEL, Adv. מ.ר. 19148 רחוב קרן היסוד 38, ירושלים	08/07/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
4	פרידמן גלינה	064755366	בשלמות	[חתימה]	08/07/2024	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
5	טיאר אליהו	059846691	1/2	[חתימה]	19/6/2024	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	טיאר שמרית	031791494	1/2	[חתימה]	19/06/2024	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277

ארז סוצקוורין
ייעוץ ויזמות

2.7 | חתימה על הסכם

תת חלקה	שם מלא	ת.ז.	החלק בתת החלקה	חתימה	תאריך חתימה	אימות
6	סימני אבנר	55471296	1/2			
	סימני רבקה	23841620	1/2			
7	רחמני נמי חיים	דרכון ארה"ב 493683380	1/2			
	רחמני ז'נט	דרכון ארה"ב 425049075	1/2			
8	גרושקו יואל משה	012279527	1/4			
	גרושקו מרים	032123085	1/4			
	גרושקו נעה	208629402	1/2			
9	אביב אתי	036882215	בשלמות			
10	שלום ברנדמן	052638228	1/2		5.9.24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	מאיר דב ברנדמן	055560254	1/2		5.9.24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
11	זכריה דניאל	054744545	בשלמות		19/6/2024	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
12	קינגסלי רוג'ר ליאון	015472426	1/2			
	קינגסלי מרים	013386362	1/2			

2.7 | חתימה על הסכם

תת חלקה	שם מלא	ת.ז.	החלק בתת החלקה	חתימה	תאריך חתימה	אימות
13	אסתר מיבר (ע״י יפוי כוח)	002606?2			22/9/24	אלנתן (אולי) באדל, עו״ד מ.ר. 77576
	ציפורה אהובה ברוקר (ע״י יפוי כוח)	05085255			22/9/24	אלנתן (אולי) באדל, עו״ד מ.ר. 77576
14	שאר ישוב אוריאל	036523900	(חכירה) בשלמות			
15	אפלדורף הדסה	69546	בשלמות		3/7/24	שדא נג׳אר, עו״ד מ.ר. 95894
16	שטיין שלמה	22177612	1/2		15/07/24	ציפי מנור, עו״ד מ.ר. 68277
	שטייין פלג עינת	59724302	1/2		15/07/24	ציפי מנור, עו״ד מ.ר. 68277
17	כהן יצחק	5262629	1/2		08/07/24	ציפי מנור, עו״ד מ.ר. 68277
	כהן תמר	5086896	1/2			
18	נוריאל יפית	022914659	1/2		08.07.24	ציפי מנור, עו״ד מ.ר. 68277
	נוריאל יואל	058730698	1/2		08.07.24	ציפי מנור, עו״ד מ.ר. 68277
19	ברדוגו אסתר	069499689	בשלמות			
20	זמיר דן דניאל	034436477	בשלמות		ב׳ תשע התשפ״ד	שדא נג׳אר, עו״ד מ.ר. 95894
21	אלחדד יפה	5113019	1/2	יפה אלחדד	08.07.24	ציפי מנור, עו״ד מ.ר. 68277

2.7 | חתימה על הסכם

תת חלקה	שם מלא	ת.ז.	החלק בתת החלקה	חתימה	תאריך חתימה	אימות
	אלחדד ניסים	6864315	1/2	[חתימה]	19.6.24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
22	לואיס אורי דוד	300115995	בשלמות	[חתימה]	19/6/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
23	יוסף דויד	032151979	1/2	[חתימה]	19/6/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	יוסף דינה	033744244	1/2	[חתימה]	19/6/24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
24	אברבנאל אליהו חיים	056423866	1/2	[חתימה]	8.7.24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	אברבנאל דקלה	029449212	1/2	[חתימה]	8.7.24	ציפי מנור, עו"ד מ.ר. 68277
	[illegible] יהודית מלצ'מן	027611690		[חתימה]	22/9/24	אלנתן (אולי) באדל, עו"ד מ.ר. 77576
	[illegible] מלצ'מן	315224777		[חתימה]	22/9/24	אלנתן (אולי) באדל, עו"ד מ.ר. 77576
	יוסף חיים מלצ'מן	205373202		[חתימה]	22/9/24	אלנתן (אולי) באדל, עו"ד מ.ר. 77576
	[illegible] מלצ'מן	203459284		[חתימה]	22/9/24	אלנתן (אולי) באדל, עו"ד מ.ר. 77576
	אהרן מלצ'מן	052157617		[חתימה]	22/9/24	אלנתן (אולי) באדל, עו"ד מ.ר. 77576

(להלן יחד ולחוד: "הבעלים")

מצד אחד;